



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGIYATI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP: Dusun Krajan RT/RW 003/004, Desa Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Prov Jawa Timur;
Alamat Tinggal : Jl. Pulau Galang no. 28 Pemogan, Denpasar Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 107 / VII / 2024 / Satreskrim tanggal 23 Juli 2024 ;

Terdakwa Sugiyati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan 01 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I WAYAN SUARDANA, S.H., M.H., I WAYAN ADI SUMIARTA, S.H., M.Kn, I MADE JULI UNTUNG PRATAMA, SH., M.Kn, I KOMANG ARIAWAN, S.H., M.H., I KADEK ARI PEBRIARTA, S.H. ANAK AGUNG GEDE SURYA JELANTIK, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada "GENDO LAW OFFICE", beralamat di Jl. Wr. Supratman Gang Lilacita No. 1 Kesiman Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Reg No: 136/Daf 2025,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYATI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYATI dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei: 864997066800519/864997066800501;
 - 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah;Dikembalikan Kepada Keluarga Korban An. Saksi I Nyoman Mertayasa;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei: 359205090308554

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 3592060903 08552;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana kolor warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas plastic warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus;
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1(satu) buah bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru;
- sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing;
- sebuah pisau stanlesteel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menerima seluruh nota pembelaan (pledoi) Penasihat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Sugiyati tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair atau subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Sugiyati dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memerintahkan terdakwa Sugiyati dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa Sugiyati kepada keadaan semula;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A77s dengan Imei: 864997066800519/864997066800501;
 - 1 (satu) kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah; Dikembalikan kepada keluarga korban An Saksi I Nyoman Nertayasa;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung J810Y dengan Imei: 864997066800519/864997066800501; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam;

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas plastic warna biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potong kain korden warna abu-abu, 1 (satu) buah tasbih dan 1 (satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus;
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam dan 1 (satu) bantal bentuk jantung warna biru;
- Sebuah baju kaos warna hitam yang berisi kancing;
- Sebuah pisau stainlesssteel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-725/DENPA.OHD/11/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUGIYATI, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pulau Galang No.28, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa yang merupakan pacar Korban I Nyoman Widiyasa cecok karena Korban I Nyoman Widiyasa pulang dalam keadaan mabuk mencaci Terdakwa dengan mengatakan "Bangsat, Naskleng masak suami datang mabuk air kelapa aja tidak ada". Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa tidur di ruang depan kamar Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam kamar kostnya. Saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa mendengar HP Korban berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa bangun dan keluar dari kamar mengambil HP Korban dan setelah Terdakwa membuka chat WA ada pesan dari perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang membuat Terdakwa menangis hingga terdengar oleh korban yang langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar dengan berkata, "Kenapa kamu nangis dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sakit hati kepada Korban, marahnya dengan perempuan lain melampiaskannya kepada Terdakwa". Setelah itu Korban tidur disamping Terdakwa namun Terdakwa mengusirnya sehingga Korban I Nyoman Widhiyasa keluar dan tidur di ruang depan kamar Terdakwa. Kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Korban I Nyoman Widhiyasa untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa sempat mengusir korban dengan berkata, "Keluar kamu dan pergi darisini, bawa semua barang-barangmu" namun Korban I Nyoman Widhiyasa diam tidak menjawab. Setelah pulang kerja sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Korban mengirim pesan WA dengan berkata, "marah sih marah namun pintu jangan dikunci". Kemudian Korban mengetuk pintu kamar tidur meminta tas milik korban yang ada didalam kamar Terdakwa untuk digunakan kerja, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan tasnya lalu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa. Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa pergi dan tidak kembali ke Kost sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 namun Korban ada mengirim pesan WA dengan berkata, "minta maaf" dan Terdakwa mengabaikan pesan WA tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa membuka pesan WA dari Korban yang berisikan memaki dan mengancam dengan kata-kata "Bangsat, Naskeleng dan Saya Bunuh Kamu" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak takut". Pada saat itu juga Korban I Nyoman Widhiyasa langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan WA "sekarang pulang kamu" dan Terdakwa menjawab "Tidak mau saya masih kerja, kalau butuh saya nanti sore-sore". Setelah pulang kerja pukul 15.00 WITA Terdakwa tidak pulang ke Kost melainkan Terdakwa pergi ke Kost milik teman Terdakwa bernama YUYOH di jalan Tunjung Sari Padangsambian Denpasar sampai pukul 17.00 WITA dan setelah itu Terdakwa tiba di Kost miliknya pada pukul 17.30 WITA. Kemudian Terdakwa tertidur dan bangun pukul 21.00 WITA untuk Videocall keluarga di Jawa dan main HP melihat story WA Korban I Nyoman Widhiyasa lagi minum di Studio Tatto jalan Padma Kuta Badung hingga pukul 24.00 WITA Korban belum pulang ke Kost; Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 01.44 WITA tetapi

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I Nyoman Widhiyasa belum juga pulang ke Kost lalu Terdakwa menghubungi Korban melalui Telepon sebanyak 5 (lima) kali, tetapi tidak diangkat. Kemudian Terdakwa mengirim pesan WA namun tidak dibalas. Lalu Terdakwa kembali menghubungi Korban I Nyoman Widhiyasa melalui Videocall dan saat mengangkat telepon terlihat Korban sedang di jalan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban, "Kamu minum di kafe lagi ya" dan Korban menjawab "Ya, tetapi saya tidak memakai waitress dan minum patungan berdelapan". Selanjutnya Terdakwa berkata, "Kamu itu ya, bukan memperbaiki kesalahan malah bikin masalah lagi" lalu Korban menjawab, "Ya maaf saya salah". Lalu Terdakwa berkata, "kamu pakai waitress mana saya tau" dan dijawab oleh Korban, "Terserah kamu mau percaya atau tidak yang penting saya jujur" dan selanjutnya Terdakwa tidak ada bicara posisi HP masih nyala dengan Videocall. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat melalui Videocall korban membuka pintu gerbang Kost lalu masuk kedalam ruang depan Kost dan menaruh helm diatas kulkas. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Kos dan menghampiri Korban lalu marah kepada Korban "Kamu ini ya bukannya benerin kesalahan malah bikin masalah lagi" kemudian Korban menjawab, "Terserah kamu mau percaya apa ga." Kemudian Terdakwa menampar pipi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Korban dan tangan kiri Terdakwa mencengkram baju yang digunakan Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa menarik dari belakang dengan sekuat tenaga kalung yang dipake oleh Korban pada lehernya dan Korban pun menahan kalung yang ditarik Terdakwa dengan kedua tangannya dari depan lehernya, sehingga Terdakwa melepaskan tarikannya. Kemudian Terdakwa menampar lagi pipi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi masuk kedalam kamar Kos dan meninggalkan Korban sendiri diruang depan kamar Kos milik Terdakwa;

Berselang tidak lama kemudian, karena Terdakwa merasa belum puas Terdakwa kembali keluar dan melihat Korban yang sebelumnya dalam keadaan mabuk sudah tertidur pulas di ruang depan kamar Kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar kos miliknya dan mengambil sebuah bantal berbentuk jantung warna biru yang ada di atas Kasurnya dan membawanya mendekati Korban yang sedang tertidur pulas. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kedua tangannya membekap mulut korban dengan bantal berbentuk hati warna biru, dan Korban sempat berusaha melawan dengan mencengkram tangan Terdakwa hingga akhirnya Korban melepaskan dengan perlahan cengkramannya karena lemas sampai Korban meninggal dunia;

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA setelah menyadari bahwa Korban tidak berdaya, Terdakwa pun panik dan berusaha untuk mengaburkan perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa pun membalikkan tubuh korban dan menarik kalung yang terdapat dileher korban dari belakang dengan sekuat tenaga hingga kalung yang digunakan korban terputus. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau lalu melepaskan korden yang terpasang pada pintu pembatas kamar tidur kos dengan ruang depan kamar kos. Selanjutnya Terdakwa berusaha memotong kain korden menjadi terbagi 2 (dua) bagian dengan tujuan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Korban I Nyoman Widhiyasa telah meninggal karena gantung diri dengan korden dan Terdakwa telah menurunkannya dengan memotong korden tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha memanggil tetangga kamar kosnya yang bernama Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marco, yang seakan-akan membutuhkan pertolongan. Ketika Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marco keluar dari kamar kos miliknya, Terdakwa pun mengatakan "Marko, jangan rame ya, karena takut mengganggu tetangga kos yang lain". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo menuju kamar Kos milik Terdakwa, dan disana Saksi Angga Linggom Marcopolo melihat Korban dan langsung mengecek pada bagian dada Korban untuk merasakan detak jantung korban namun sudah tidak ada. Kemudian Saksi Angga Linggom Marcopolo mencoba mencari bantuan dengan menelpon rumah sakit dan ambulance namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Saksi Angga Linggom Marcopolo memutuskan untuk mencari bantuan di pinggir jalan Pulau Galang. Bersamaan dengan Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marko mencari bantuan, Terdakwa Sugiyati mengambil HP milik Korban I Nyoman Widhiyasa dan menelpon melalui WA ke teman kerja Korban yang Bernama Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung dan mengatakan, "Cepat Kesini lihat Pak Man, Pak Man Pingsan". Kemudian berselang 20 menit kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung datang dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama berselang Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marko juga datang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui. Kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo dan 2 (dua) orang laki-laki yang membantu masuk kedalam dan menggendong Korban I Nyoman Widhiyasa. Lalu Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya duduk di depan sepeda motor miliknya, kemudian Korban I Nyoman Widhiyasa berada ditengah, sedangkan salah seorang yang tidak diketahui duduk di belakang memegang Korban I Nyoman Widhiyasa menuju rumah sakit Surya Husada. Kemudian Terdakwa Sugiyati bersama Saksi Angga

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingo Marcopolo berboncongan menyusul menuju Rumah Sakit Surya Husada. Sesampinya Terdakwa Sugiyati di Rumah Sakit Surya Husada, dokter yang menangani Korban I Nyoman WidhiYasa mengatakan bahwa I Nyoman Widiyasa sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENKY, Sp.F.,M.Bioethics.,SH., dokter Pemerintah pada Instalasi Kodekteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G Ngoerah, telah melakukan pemeriksaan **Jenazah an. I Nyoman Widhiyasa** yang pada kesimpulannya :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

Pada pemeriksaan Toksilogi ditemukan ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati, dan ginjal, dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan ketrampilan mengemudi;

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor 02/VII/VER/SHH/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Gede Witriadnyana, dokter umum di Rumah Sakit Umum Surya Husadha Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan **Jenazah an. I Nyoman Widhiyasa** yang pada kesimpulannya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa Jenazah adalah seorang laki-laki, usia empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang kesan, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



leher akibat jeratan kemungkinan berupa benda seperti tali atau sejenisnya dan luka pada jari kaki kiri akibat benda tumpul. Demikian sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1097/KTF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 32KTF2024), Limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), dan urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi ethanol masing-masing dengan kadar 205,44 mg/L, 975,61 mg/L;143,91 mg/L; 78,82 mg/L; 121,00 mg/L; 95,70 mg/L; 528,67; 1179,51 mg/L;

2. Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 29KTF2024), limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdeteksi senyawa pestisida, narkoba, bahan kimia berbahaya, dan methanol;

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1148/KBF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti 2 (dua) potongan korden (BB129KBF2024) dalam keadaan menyatu **tidak dapat** dipotong dengan 1 (satu) kali irisan menggunakan pisau stainless (BB 135KBF2024);

2. Barang bukti bantal warna putih motif bunga (BB132KBF2024), bantal motif batik warna hitam (BB 133KBF2024), bantal bentuk jantung warna biru (BB134KBF2024), dan baju warna hitam (BB 136KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah tidak terdapat cairan air liur manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1542/KBF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti bantal bentuk jantung warna biru (BB 195KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah** dan profil DNA tidak berhasil dianalisis;
2. Barang bukti BB 193KBF2024 dan BB 194KBF2024 seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdapat darah;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : VER/200/VII/2024/Rumkit tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hearty Indah Oktavian dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, terperiksa **an. SUGIYATI** dengan hasil pemeriksaan luka :

1. Pada punggung tangan kanan, satu sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
2. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SUGIYATI, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pulau Galang No.28, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA,

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan pacar Korban I Nyoman Widiyasa cecok karena Korban I Nyoman Widiyasa pulang dalam keadaan mabuk mencaci Terdakwa dengan mengatakan “Bangsat, Naskleng masak suami datang mabuk air kelapa aja tidak ada” . Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa tidur di ruang depan kamar Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya. Saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa mendengar HP Korban berbunyi sehingga Terdakwa bangun dan keluar dari kamar mengambil HP Korban dan setelah Terdakwa membuka chat WA ada pesan dari perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang membuat Terdakwa menangis hingga terdengar oleh korban yang langsung menghampiri Terdakwa didalam kamar dengan berkata, “Kenapa kamu nangis dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sakit hati kepada Korban, marahnya dengan perempuan lain melampiaskannya kepada Terdakwa”. Setelah itu Korban tidur disamping Terdakwa namun Terdakwa mengusirnya sehingga Korban I Nyoman Widhiyasa keluar dan tidur di ruang depan kamar Terdakwa. Kemudian pada pagi harinya Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Korban I Nyoman Widhiyasa untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa sempat mengusir korban dengan berkata, “Keluar kamu dan pergi darisini, bawa semua barang-barangmu” namun Korban I Nyoman Widhiyasa diam tidak menjawab. Setelah pulang kerja sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Korban mengirim pesan WA dengan berkata, “marah sih marah namun pintu jangan dikunci”. Kemudian Korban mengetuk pintu kamar tidur meminta tas milik korban yang ada didalam kamar Terdakwa untuk digunakan kerja, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan tasnya lalu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa. Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa pergi dan tidak kembali ke Kost sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 namun Korban ada mengirim pesan WA dengan berkata, “minta maaf” dan Terdakwa mengabaikan pesan WA tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa membuka pesan WA dari Korban yang berisikan memaki dan mengancam dengan kata-kata “Bangsat, Naskeleng dan Saya Bunuh Kamu” dan Terdakwa menjawab “Saya tidak takut”. Pada saat itu juga Korban I Nyoman Widhiyasa langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan WA “sekarang pulang kamu” dan Terdakwa menjawab “Tidak mau saya masih kerja, kalau butuh saya nanti sore-sore”. Setelah pulang kerja pukul 15.00 WITA terdakwa tidak pulang ke Kost melainkan Terdakwa pergi ke Kost milik teman Terdakwa bernama YUYOH di jalan Tunjung Sari Padangsambian Denpasar

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 17.00 WITA dan setelah itu Terdakwa tiba di Kost miliknya pada pukul 17.30 WITA. Kemudian Terdakwa tertidur dan bangun pukul 21.00 WITA untuk Videocall keluarga di Jawa dan main HP melihat story WA Korban I Nyoman Widhiyasa lagi minum di Studio Tatto jalan Padma Kuta Badung hingga pukul 24.00 WITA Korban belum pulang ke Kost;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 01.44 WITA tetapi Korban I Nyoman Widhiyasa belum juga pulang ke Kost lalu Terdakwa menghubungi Korban melalui Telepon sebanyak 5 (lima) kali, tetapi tidak diangkat. Kemudian Terdakwa mengirim pesan WA namun tidak dibalas. Lalu Terdakwa kembali menghubungi Korban I Nyoman Widhiyasa melalui Videocall dan saat mengangkat telepon terlihat Korban sedang di jalan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban, "Kamu minum di kafe lagi ya" dan Korban menjawab "Ya, tetapi saya tidak memakai waitress dan minum patungan berdelapan". Selanjutnya Terdakwa berkata, "Kamu itu ya, bukan memperbaiki kesalahan malah bikin masalah lagi" lalu Korban menjawab, "Ya maaf saya salah". Lalu Terdakwa berkata, "kamu pakai waitress mana saya tau" dan dijawab oleh Korban, "Terserah kamu mau percaya atau tidak yang penting saya jujur" dan selanjutnya Terdakwa tidak ada bicara posisi HP masih nyala dengan Videocall. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat melalui Videocall korban membuka pintu gerbang Kost lalu masuk kedalam ruang depan Kost dan menaruh helm diatas kulkas. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Kos dan menghampiri Korban lalu marah kepada Korban "Kamu ini ya bukannya benerin kesalahan malah bikin masalah lagi" kemudian Korban menjawab, "Terserah kamu mau percaya apa ga." Kemudian Terdakwa menampar pipi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Korban dan tangan kiri Terdakwa mencengkram baju yang digunakan Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa menarik dari belakang dengan sekuat tenaga kalung yang dipake oleh Korban pada lehernya dan Korban pun menahan kalung yang ditarik Terdakwa dengan kedua tangannya dari depan lehernya, sehingga Terdakwa melepaskan tarikannya. Kemudian Terdakwa menampar lagi pipi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi masuk kedalam kamar Kos dan meninggalkan Korban sendiri diruang depan kamar Kos milik Terdakwa;

Berselang tidak lama kemudian, karena Terdakwa merasa belum puas Terdakwa kembali keluar dan melihat Korban yang sebelumnya dalam keadaan mabuk sudah tertidur pulas di ruang depan kamar Kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar kos miliknya dan mengambil sebuah bantal berbentuk

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung warna biru yang ada di atas Kasurnya dan membawanya mendekati Korban yang sedang tertidur pulas. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kedua tangannya membekap mulut korban dengan bantal berbentuk hati warna biru, dan Korban sempat berusaha melawan dengan mencengkram tangan Terdakwa hingga akhirnya Korban melepaskan dengan perlahan cengkramannya karena lemas sampai Korban meninggal dunia;

Selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA setelah menyadari bahwa Korban tidak berdaya, Terdakwa pun panik dan berusaha untuk mengaburkan perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa pun membalikkan tubuh korban dan menarik kalung yang terdapat dileher korban dari belakang dengan sekuat tenaga hingga kalung yang digunakan korban terputus. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau lalu melepaskan korden yang terpasang pada pintu pembatas kamar tidur kos dengan ruang depan kamar kos. Selanjutnya Terdakwa berusaha memotong kain korden menjadi terbagi 2 (dua) bagian dengan tujuan selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Korban I Nyoman Widhiyasa telah meninggal karena gantung diri dengan korden dan Terdakwa telah menurunkannya dengan memotong korden tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha memanggil tetangga kamar kosnya yang bernama Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marco, yang seakan-akan membutuhkan pertolongan. Ketika Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marco keluar dari kamar kos miliknya, Terdakwa pun mengatakan "Marko, jangan rame ya, karena takut mengganggu tetangga kos yang lain". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo menuju kamar Kos milik Terdakwa, dan disana Saksi Angga Linggom Marcopolo melihat Korban dan langsung mengecek pada bagian dada Korban untuk merasakan detak jantung korban namun sudah tidak ada. Kemudian Saksi Angga Linggom Marcopolo mencoba mencari bantuan dengan menelpon rumah sakit dan ambulance namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Saksi Angga Linggom Marcopolo memutuskan untuk mencari bantuan di pinggir jalan Pulau Galang. Bersamaan dengan Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marko mencari bantuan, Terdakwa Sugiyati mengambil HP milik Korban I Nyoman Widhiyasa dan menelpon melalui WA ke teman kerja Korban yang Bernama Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung dan mengatakan, "Cepat Kesini lihat Pak Man, Pak Man Pingsan". Kemudian berselang 20 menit kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung datang dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama berselang Saksi Angga Linggom Marcopolo alias Marko juga datang bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui. Kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung bersama Saksi

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Linggom Marcopolo dan 2 (dua) orang laki-laki yang membantu masuk kedalam dan menggendong Korban I Nyoman Widhiyasa. Lalu Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya duduk didepan sepeda motor miliknya, kemudian Korban I Nyoman Widhiyasa berada ditengah, sedangkan salah seorang yang tidak diketahui duduk di belakang memegang Korban I Nyoman Widhiyasa menuju rumah sakit Surya Husada. Kemudian Terdakwa Sugiyati bersama Saksi Angga Linggo Marcopolo berboncongan menyusul menuju Rumah Sakit Surya Husada. Sesampinya Terdakwa Sugiyati di Rumah Sakit Surya Husada, dokter yang menangani Korban I Nyoman Widhiyasa mengatakan bahwa I Nyoman Widiyasa sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENKY, Sp.F.,M.Bioethics.,SH., dokter Pemerintah pada Instalasi Kodekteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G Ngoerah, telah melakukan pemeriksaan **Jenazah an. I Nyoman Widhiyasa** yang pada kesimpulannya :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

Pada pemeriksaan Toksikologi ditemukan ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati, dan ginjal, dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan ketrampilan mengemudi;

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor 02/VII/VER/SHH/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Gede

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witriadnyana, dokter umum di Rumah Sakit Umum Surya Husadha Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan **Jenazah an. I Nyoman Widhiyasa** yang pada kesimpulannya :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa Jenazah adalah seorang laki-laki, usia empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang kesan, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada leher akibat jeratan kemungkinan berupa benda seperti tali atau sejenisnya dan luka pada jari kaki kiri akibat benda tumpul. Demikian sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1097/KTF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 32KTF2024), Limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), dan urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi ethanol masing-masing dengan kadar 205,44 mg/L; 975,61 mg/L; 143,91 mg/L; 78,82 mg/L; 121,00 mg/L; 95,70 mg/L; 528,67; 1179,51 mg/L;

2. Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 29KTF2024), limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdeteksi senyawa pestisida, narkoba, bahan kimia berbahaya, dan methanol;

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1148/KBF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti 2 (dua) potongan korden (BB129KBF2024) dalam keadaan menyatu **tidak dapat** dipotong dengan 1 (satu) kali

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



irisan menggunakan pisau stainless (BB 135KBF2024);

2. Barang bukti bantal warna putih motif bunga (BB132KBF2024), bantal motif batik warna hitam (BB 133KBF2024), bantal bentuk jantung warna biru (BB134KBF2024), dan baju warna hitam (BB 136KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah tidak terdapat cairan air liur manusia;

- Berdasarkan Berita Acara **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. Lab : 1542/KBF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

1. Barang bukti bantal bentuk jantung warna biru (BB 195KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah** dan profil DNA tidak berhasil dianalisis;

2. Barang bukti BB 193KBF2024 dan BB 194KBF2024 seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdapat darah;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : VER/200/VII/2024/Rumkit tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hearty Indah Oktavian dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, diperiksa **an. SUGIYATI** dengan hasil pemeriksaan luka :

1. Pada punggung tangan kanan, satu sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;

2. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / keberatan tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SUGIYATI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-725/DENPA.OHD/11/2024 batal demi hukum (*null and void*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUGIYATI segera dilepaskan dari Tahanan;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SUGIYATI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang;
2. Menetapkan bahwa Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa SUGIYATI ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara atas terdakwa SUGIYATI;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa SUGIYATI dinyatakan ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-725/DENPA.OHD/11/2024 tanggal 30 Desember 2024 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU NO.8 TAHUN 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN MERTAYASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan adik kandung saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adik kandung saksi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 03.51 WITA, bertempat di Rumah sakit Surya Husada Denpasar ;
- Bahwa adik kandung Saksi yang telah meninggal dunia tersebut bernama I Nyoman Widhiyasa, Jenis kelamin laki – laki, lahir di Munti Gunung, pada tanggal 17 Maret 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh / Petani / Pekebun, Alamat sementara Jalan Pulau Galang No 28, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Alamat Asal : Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandung Saksi telah meninggal dunia dari teman korban yang bernama I Kadek Ujung Eka Sanjaya Als Dek Jung, yang mana sebelumnya Dek Jung memberitahukan kepada Saksi kalau korban sebelumnya di temukan pingsan di kamar kosnya dan kemudian oleh Dek Jung korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Surya Husada dan setelah di rumah sakit tersebut korban di nyatakan oleh dokter telah meninggal Dunia;
- Bahwa menurut informasi dari Dek Jung bahwa yang membawa korban dari kamar kosnya ke Rumah Sakit Umum Surya Husada adalah Dek Jung bersama dengan tetangga kos korban;
- Bahwa bagian tubuh korban yang mengalami luka adalah pada leher bagian depan berupa luka bekas cekikan dan jeratan kemudian dengan adanya luka yang di alami oleh korban berupa luka bekas cekikan dan jeratan dimana saksi mencurigai kalau korban merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal dunia, tapi menurut pemberitahuan Dek Jung melalui telpon bahwa korban sebelumnya mabuk, dan di temukan pingsan di kamar kosnya dan kemudian korban di bonceng oleh Dek



Jung ke Rumah Sakit Surya Husada dan kemudian korban di nyatakan oleh dokter meninggal dunia di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.51 WITA Saksi di hubungi oleh Dek Jung yang memberitahukan kalau korban mabuk dan pingsan dan di bawa di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, dan saat itu Saksi mendengar dari pembicaraan dokter kalau adik kandung Saksi telah meninggal dunia, karena lendir dan bola mata dan gumpalan darah di paru – paru, setelah mengetahui kalau adik Saksi meninggal kemudian Saksi menghubungi kakak kandung Saksi yang bernama I Gede Darmawan untuk mengurus jenazah dan pemulangan jenazah untuk di bawa ke kampung di Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WITA jenazah di berangkatkan dari Rumah Sakit Surya Husada ke kampung dan kemudian jenazah sampai di rumah saksi sekira pukul 11.00 WITA, dan sesampainya jenazah di rumah, Saksi membuka pembungkus jenazah dan saat itu Saksi baru mengetahui kalau pada leher korban ada luka bekas cekikan dan jeratan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui luka yang di alami korban kemudian Saksi kembali menghubungi Dek Jung dan kemudian Dek Jung hanya mengatakan kalau korban mabuk dan di temukan di kamar kosnya karena sebelumnya di hubungi oleh perempuan yang mengaku pacar / selingkuhan korban dan tidak puas terhadap keterangan Dek Jung kemudian kami keluarga besar mencurigai kalau korban telah di bunuh oleh orang lain, dan selanjutnya jenazah dibawa kembali kerumah sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk di otopsi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polresta Denpasar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, untuk mengetahui penyebab kematian korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain luka di leher juga ada luka terbuka pada ujung kaki korban yang kemungkinan luka pada ujung kaki korban akibat terseret di aspal saat korban di bawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 22 Juli 2024;

- Bahwa otopsi dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hasil otopsi tersebut namun pada saat pemeriksaan di kantor Polisi baru saksi mengetahui korban di dekap menggunakan bantal dan dijerat lehernya menggunakan kalung ;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan korban sebagai Gojek ;
- Bahwa kesehariannya korban sering di Kuta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban mempunyai hubungan dengan orang lainnya ;
- Bahwa korban sudah memiliki istri dan anak dimana istri dan anak korban berada di kampung ;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan korban sering minum Alkohol ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban sekitar satu bulan sebelum korban meninggal ;
- Bahwa korban sehari – harinya menggunakan kalung ;
- Bahwa benar kalung tersebut merupakan milik korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meminta dilakukan otopsi terhadap korban yaitu dari pihak keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Dek Jung merupakan teman korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui Dek Jung bekerja sebagai Gojek juga ;
- Bahwa Dek Jung tidak ada cerita dengan Saksi korban tinggal bersama siapa ;
- Bahwa korban sudah lama kerja ngojek di Denpasar kurang lebih sudah 20 tahun ;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ketempat kerja korban ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui korban mabuk sebelumnya dimana ;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Dek Jung sekira pukul 03.51 WITA dimana Dek Jung ditelpon sambil menangis ;
- Bahwa Dek Jung nelpn Saksi sebanya dua kali dimana yang pertama Dek Jung mengatakan korban dalam kondisi mabuk dalam keadaan pingsan dan yang kedua dokter mengatakan korban sudah meninggal dan Saksi mendengar di telpon Dek Jung menangis ;

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mabuknya korban dan sampai mengalami pingsan;
- Bahwa Saksi melihat ada dua bekas jeratan dan cekikan pada leher korban dengan keadaan sudah menghitam;
- Bahwa Saksi yang memberitahu I Gede Darmawan terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa setelah otopsi jenazah korban langsung di makamkan di kampung;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat kalung dan Handphone korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGGA LINGGOM MARKOPOLO alias MARCO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dibangunkan oleh Terdakwa yang merupakan tetangga kost saksi dan dimintai tolong untuk melihat kondisi korban yang merupakan pacarnya;
- Bahwa Saksi di bangunkan oleh tetangga kost Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kost-kostan yang beralamat di Jalan Pulau Galang No. 28 A, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu dan kenal dengan orang yang telah membangunkan Saksi yang bersangkutan bernama terdakwa Sugiyati, yang mana yang bersangkutan tinggal dan kos di kamar No 2 Kos – kosan tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu yang melatarbelakangi Terdakwa sampai membangunkan Saksi saat itu, namun kemungkinan mau minta tolong kepada Saksi untuk melihat kondisi korban yang merupakan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa membangun saksi pada saat itu dengan cara mengetuk pintu kamar kos Saksi kemudian istri Saksi yang bernama Radika Denda membangunkan Saksi dan Saksi langsung keluar kamar sedangkan istri Saksi masih tetap di tempat tidur, dan setelah di luar kamar Saksi bertemu dengan Terdakwa dan



saat itu Terdakwa berkata kepada saksi “Marko, jangan rame ya, karena takut mengganggu tetangga kost yang lain”. Setelah mengatakan seperti itu, terdakwa langsung menuju ke kamar kostnya dan Saksi mengikuti ke kamar kost tersebut;

- Bahwa setelah Saksi berada di dalam ruang tamu kamar kost Terdakwa tersebut dalam keadaan terang karena lampu menyala, dan Saksi melihat seorang laki – laki yang Saksi kenal bernama I Nyoman Widhiyasa menggunakan celana pendek yang Saksi lupa warnanya dan tanpa menggunakan baju dengan posisi tidur terlentang dengan kepala mengarah ke pintu ruang tamu kost, dan posisi kedua tangan berada di samping badan, dan Saksi melihat lantai ruang tamu dalam keadaan basah, dan saat Saksi mendekati tubuh laki – laki tersebut Saksi juga melihat ada Kalung Rantai berwarna silver yang berada dilantai dengan posisi Kalung Rantai bertumpuk rapi disebelah kanan kepala laki – laki tersebut yang berjarak sekitar kurang lebih 0,5 Meter;

- Bahwa posisi tubuh korban pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan Saksi lupa warnanya serta tanpa menggunakan baju dengan posisi tidur terlentang dengan kepala mengarah ke pintu ruang tamu kost, dan posisi kedua tangan berada di samping badan, dimana tubuhnya dari lengan sampai kepala berada di atas karpet sedangkan dari bagian lengan sampai kaki berada di atas lantai dengan posisi kepala menghadap ke timur dan kaki kearah barat dengan posisi badan miring dan jarak antara tubuh korban dengan pintu depan kurang lebih berjarak 50 Cm sedangkan tubuh korban dengan pintu kamar ruang tengah adalah kurang lebih 2 meter;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat korban dengan posisi terlentang tersebut kemudian Saksi langsung mendekati korban dan mengecek bagian dada korban untuk memastikan detak jantungnya yang ternyata Saksi merasakan sama sekali tidak ada detak jantung, karena Saksi merasa tidak yakin tentang apa yang Saksi rasakan terhadap detak jantung korban kemudian Saksi langsung kembali menuju kamar kost Saksi untuk mengambil handphone dan Saksi punya inisiatif bahwa korban tersebut harus dibawa ke rumah sakit terdekat, setelah itu Saksi keluar kost untuk mencari bantuan di sekitar Jalan Pulau Galang namun karena tidak menemukan bantuan sehingga saat itu Saksi sempat menghubungi



Rumah Sakit Siloam pada pukul 03.10 WITA namun tidak ada jawaban dari Rumah Sakit Siloam tersebut dan kemudian saksi juga sempat menelpon Ambulance pada pukul 03.11 WITA akan tetapi tidak ada jawaban dari ambulance dan setelah lama menunggu di Jalan Pulau Galang dan sambil berjalan, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di Jalan Pulau Galang yang dalam keadaan mabuk dan Saksi tidak ketahui identitasnya dan saat itu Saksi meminta bantuan kepada kedua laki – laki tersebut untuk mengangkat korban untuk di naikan ke sepeda motor kemudian setelah saksi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sampai di kamar kost korban dimana Saksi melihat sudah ada seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Dek Jung. Kemudian saksi dan 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya berhenti di jalan raya tersebut mengangkat korban ke atas sepeda motor milik Dek Jung, yang di bonceng tiga dengan posisi korban berada di tengah antara Dek Jung sebagai pengendara motor dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dalam posisi mabuk tersebut. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa serta 1 (satu) orang laki-laki yang dalam posisi mabuk segera menyusul Dek Jung ke Rumah Sakit dan karena Dek Jung menuju ke rumah sakit terlebih dahulu dan Saksi mengira kalau korban di bawa ke Rumah Sakit Siloam sehingga Saksi sempat mencari ke rumah sakit siloam dan kemudian akhirnya Saksi menghubungi Dek Jung sekira pukul 03.30 WITA, dan setelah itu Saksi baru mengetahui kalau korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Husada dan kemudian Saksi yang membonceng Sugiyati di ikuti oleh salah satu laki – laki yang sebelumnya saksi berhenti di Jalan Pulau Galang menuju ke Rumah Sakit Surya Husada dan saat sampai di Ruang UGD Rumah Sakit Surya Husada saksi mengetahui dari perawat Rumah Sakit Surya Husada Denpasar kalau korban sudah meninggal dunia Kemudian Saksi berusaha menenangkan keluarga dari korban. Kemudian Saksi bersama Dek Jung serta Terdakwa untuk mengurus segala administrasi Rumah Sakit untuk pemulangan jenazah korban ke kampung halamannya di Karangasem, dan saat itu Saksi juga sempat menghubungi pemilik Kost an. Pak Man (I Nyoman Widhiarsa) untuk memberitahukan bahwa ada salah satu penghuni kost telah meninggal dunia, kemudian Saksi bersama Dek Jung membantu pegawai Rumah Sakit Surya Husada mengangkat jenazah korban ke dalam mobil Ambulance untuk dibawa ke kampung halaman

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



di Kabupaten Karangasem. Setelah itu terdakwa di bonceng oleh Dek Jung kembali ke kost sedangkan saksi dengan mengendari sepeda motor saksi kembali ke kos;

- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di kost –koston di Jalan Pulau Galang No 28 Pemogan adalah Saksi sendiri di mana setelah Saksi sampai di kost – koston tersebut kemudian Saksi memarkir sepeda motor Terdakwa di depan kamar kost Terdakwa, dan karena pintu kamar kos dalam keadaan terkunci sehingga saksi sempat pergi ke depan kost – koston untuk membeli rokok, dan kurang lebih 5 menit saat Saksi pulang ke kamar kost tersebut, Saksi melihat kalau Terdakwa dan Dek Jung sudah berada di dalam ruang tamu kamar tersebut;

- Bahwa setelah Saksi kembali ke kamar kos dari membeli rokok, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Dek Jung berada di dalam ruang tamu kamar namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut dan mengetahui Saksi datang kemudian istri Saksi keluar dari kamar kos Saksi dan kemudian istri Saksi masuk ke ruang tamu kamar korban untuk menenangkan Terdakwa yang sedang menangis manggil – manggil korban namun saat itu Saksi hanya duduk di atas sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan kamar kos korban ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada potongan korden masih terikat di pentelasi kamar dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memegang tasbih, colokan kabel obat nyamuk elektrik dan potongan korden yang telah terpotong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di pergunakan untuk apa barang - barang berupa potongan korden, tasbih, colokan kabel obat nyamuk elektrik dan potongan korden yang telah terpotong tersebut oleh terdakwa, karena saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menangis sehingga Saksi tidak ada menanyakan terhadap barang – barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mendengar suara keributan atau kegaduhan dari dalam kamar kost korban karena Saksi pada saat itu sudah tidur di kamar kost saksi;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek dekat jatung korban Saksi tidak ada merasakan detakan jantung korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat hanya Terdakwa dan korban yang tergeletak di lantai, dan tidak ada Saksi melihat orang lain di kamar tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kalinya Saksi masuk ke dalam ruang tamu kamar korban, Saksi hanya melihat korban yang tergeletak / terlentang dan kalung warna silver saja dan Saksi tidak ada memperhatikan situasi kamar lainnya termasuk Saksi tidak sempat memperhatikan ikatan korden yang terikat di Ventilasi kamar;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, tapi menurut pemberitahuan Dokter Rumah Sakit Surya Husada bahwa korban telah meninggal dunia dengan alasan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam otak korban. Kemudian Dokter Rumah Sakit Surya Husada tersebut mengatakan "Untuk mengetahui lebih lanjut, harus melakukan Otopsi atau Uji Forensik;
- Bahwa seingat Saksi saat berada di dalam ruang tamu kamar tersebut, saksi sempat bertanya "Tante Ini Air Apa " dan saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada saksi "saya sempat memberikan minum kepada Om";
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu dan kenal dengan korban yang bersangkutan sering di panggil Pak Man dan kemudian Saksi ketahui nama lengkapnya adalah I Nyoman Widhiyasa;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Dek Jung Saksi tidak mengenalinya namun Saksi mengenalinya pada saat kejadian tersebut, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang dalam posisi mabuk Saksi tidak mengenalinya sama sekali;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa serta sering Saksi panggil dengan panggilan Tante sedangkan korban I Nyoman Widhiyasa sering Saksi panggil dengan panggilan OM;
- Bahwa Saksi mulai tahu dan kenal dengan Terdakwa dan korban kurang lebih tahun 2022, yang mana awalnya Saksi bersama dengan istri Saksi tinggal di kost – kostan yang ada di bagian belakang kost – kostan tesebut dan kemudian pada awal tahun 2023, Saksi dan istri pindah ke kamar kos di depan sampai sekarang ini, dan kemudian pada bulan Mei 2023, Terdakwa dan korban juga pindah ke kamar kost tempat kejadian ;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan suami istri, yang mana korban sering mengatakan kalau Terdakwa tersebut adalah istrinya;
- Bahwa selama Saksi tinggal dalam satu kost – kostan di mana Saksi sering melihat korban sering minum – minuman keras di areal kost – kostan, dan juga di cafe dan beberapa kali Saksi mengetahui kalau korban mabuk sempat menabrak pintu gerbang;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan korban dimana biasanya korban pergi pada siang hari, pada pukul 12.00 WITA dan pulang malam hari yaitu di atas jam 24.00 WITA sedangkan kebiasaan dari Terdakwa adalah pagi hari sekira jam 08.00 WITA, pergi ke tempat kerja, dan datang pada sore hari sekira jam 17.00 WITA, dan langsung masuk kamar kostnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan Terdakwa dengan korban, hanya sebatas tetangga kos saja dimana Terdakwa dengan korban tinggal di kamar nomor 2 sedangkan Saksi dan istri Saksi tinggal di kamar No 3 kost – kostan tersebut ;
- Bahwa Saksi sering mendengar Terdakwa dan korban cekcok atau bertengkar di dalam kamarnya, hal itu Saksi mendengar nada suaranya tinggi atau kencang, seperti teriak - teriak seperti orang berantem dan pagi harinya saat saksi bertemu dengan terdakwa saksi sempat bertanya “ kenapa om nya teriak -teriak tante” dan terdakwa mengatakan “Omnya mabuk” ;
- Bahwa Saksi tidak meminta bantuan kepada penghuni kos lainnya karena sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi agar “jangan rame ya, karena takut mengganggu tetangga kost yang lain”, dan karena perkataan tersebut maka saksi mencari pertolongan ke jalan ;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek detak jantung korban, Saksi ada mencium bau minuman keras / alcohol ;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat mengecek detak jantung korban adalah wajah/muka korban berwarna kebiruan, hal itu Saksi melihat dengan jelas wajah korban karena penerangan berupa lampu di ruang tamu kamar cukup terang ;
- Bahwa pada waktu di kamar kos Saksi tidak sempat melihat luka – luka pada tubuh korban, namun setelah di Rumah Sakit



Surya Husada dan korban di nyatakan meninggal dunia oleh dokter, baru saksi melihat ada luka di leher bagian depannya ;

- Bahwa tubuh korban lebih tinggi dan besar daripada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak melihat lidah korban terjulur keluar dari mulut saat Saksi pertama kali melihat kondisi korban ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan korban suami istri karena mereka berdua sudah berumur ;

- Bahwa Saksi sempat menyentuh dada korban untuk mengecek denyut jantung korban ;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat mengambil handphone ke kamar kost Saksi kemudian saksi menghubungi ambulance namun tidak ada jawaban;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat ceritakan kejadian tersebut kepada istri Saksi kemudian berselang sepuluh sampai lima belas menit Saksi mencari bantuan keluar ;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WITA korban dibawa ke rumah sakit namun sebelum korban di bawa ke rumah sakit Dek Jung sempat memakaikan korban baju dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan korban sering mabuk ;

- Bahwa Saksi mendengar terdakwa dan korban cekcok pada saat Saksi pulang kerja ;

- Bahwa Saksi mengetahui korban pernah bikin gaduh dan sempat menabrak pintu gerbang kost dan penghuni kost lainnya juga mengetahui;

- Bahwa ada sepuluh kamar kost ditempat saksi kost tersebut ;

- Bahwa pada waktu Saksi mengecek dada korban Saksi merasakan tidak ada reaksi dari korban;

- Bahwa Saksi tidak ada mengecek napas korban, kemungkinan dua orang laki – laki yang Saksi mintai tolong yang mengecek napas korban ;

- Bahwa jarak dari kost Saksi ke rumah sakit kurang lebih lima belas menit ;

- Bahwa yang bonceng korban pada saat kerumah sakit yaitu Dek Jung yang mengendarai sepeda motor kemudian posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berada ditengah antara Dek Jung sebagai pengendara motor dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dalam posisi mabuk tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi korban pada saat di Rumah Saksi Surya Usada karena diberitahu oleh Dokter ;
- Bahwa yang ada di rumah sakit pada saat itu korban, saksi, Dek Jung, Terdakwa, kakak korban dan kedua laki – laki yang dalam kondisi mabuk tersebut ;
- Bahwa dokter mengatakan kondisi korban pada saat itu ada pemberhentian darah ke otak korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa namun terdakwa sering pergi pagi dan pulang sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan korban namun korban sering pergi siang hari dan pulang malam hari;
- Bahwa korban pernah mengundang penghuni kos di ajak minum bareng dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban punya musuh atau tidak ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan rekonstruksi ;
- Bahwa ada dua kali yang pertama ada pra rekonstruksi dan yang kedua ada rekonstruksi ;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat dilakukan pra rekonstruksi dan rekonstruksi;
- Bahwa yang lebih besar postur tubuh korban dibandingkan postur tubuh terdakwa dan secara fisik lebih kekar tubuh korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RADIKA DENDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tetangga kos yang bernama terdakwa Sugiyati telah membangunkan suami saksi yang bernama Angga Linggom Markopolo;
- Bahwa suami Saksi dibangunkan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira kurang lebih pukul 03.00 WITA bertempat di kamar kos Saksi yang beralamat di Jalan Pulau Galang

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 28 A, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Saksi memang sudah tahu dan kenal dengan Terdakwa yang telah membangunkan suami Saksi namun yang bersangkutan tinggal dan kos di kamar No 2 Kost – kosan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membangunkan suami Saksi karena saat suami Saksi di bangunkan Saksi tetap berada di tempat tidur dan yang bangun dan keluar kamar hanya suami Saksi namun setelah Saksi mendengar ada ribut – ribut di kamar sebelah akhirnya Saksi mengetahui kalau pacar dari Terdakwa dinaikkan ke sepeda motor dan di bonceng 3 di mana korban berada di tengah tengah;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu kondisi korban terkulai lemas dengan kepala miring seperti orang pingsan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mendengar ada keributan atau kegaduhan dari dalam kamar nomor 2 tersebut;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan orang yang telah membonceng dan memegang korban, dari belakang yang Saksi ketahui pengendarai sepeda motor berperawakan gemuk pendek dan menggunakan baju kaos orange dan yang memegang korban menggunakan baju hitam serta yang Saksi ketahui saat itu suami Saksi mengikuti dari belakang dengan membonceng pacar korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia dari suami Saksi, dimana saat itu Saksi penasaran terhadap keadaan korban sehingga Saksi menghubungi suami Saksi lewat telpon;
- Bahwa setelah suami Saksi dan Terdakwa pulang dari rumah sakit kemudian Saksi keluar kamar kos Saksi untuk menemui Terdakwa untuk memberikan simpati dan empati dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau pacarnya telah meninggal dunia karena gantung diri pentelasi pintu dan saat itu saksi juga sempat melihat potongan kain korden di pentelasi kamar tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di kamar nomor 2 tersebut Saksi melihat potongan kain korden dalam posisi masih terikat di pentelasi kamar yang berada di atas pintu, namun Saksi tidak memperhatikan ikatan dari kain korden tersebut

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



dan juga saat itu Saksi melihat tasbih dan kabel obat nyamuk di lantai kamar kos tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui korban sering di panggil dengan panggilan Pak Man, dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui kalau korban bernama I Nyoman Widhiyasa;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahu saksi kalau korban meninggal karena gantung diri di pentelasi kamar dengan menggunakan kain korden;

- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan lantai kamar dalam keadaan basah;

- Bahwa yang ada dalam kamar kost Terdakwa saat itu ada Terdakwa dan Dek Jung setelah itu ada teman – teman Terdakwa datang pada saat itu;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan Terdakwa dikarenakan kedua orang tersebut adalah tetangga kost Saksi di Jalan Pulau Galang No. 28 Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sejak akhir tahun 2022 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kebiasaan korban dan terdakwa sehari-harinya dikarenakan setiap pagi kedua berangkat kerja dan baru pulang pada sore hari sehingga Saksi tidak mengetahui pasti apa kebiasaan dari korban dan terdakwa namun saksi pernah mendengar beberapa kali jika korban pernah berteriak-teriak di dalam kamar tapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga korban berteriak-teriak;

- Bahwa selama bertetangga kost dengan korban dan Terdakwa sejak Akhir tahun 2022, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat korban dan Terdakwa bertengkar namun Saksi pernah mendengar korban berteriak dari dalam kamar kemudian dilanjutkan teriak-teriak di depan Kamar Kost sehingga saksi menyuruh suami saksi atas nama Marco untuk melihat apa yang terjadi di Kamar Kost korban dan Terdakwa namun suami Saksi tidak sampai keluar kamar hanya mengintip dari jendela dan melihat korban sedang teriak-teriak sehingga suami saksi berinisiatif untuk menelepon tuan rumah kost atas nama Pak Made;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan dari korban dan Terdakwa adalah suami istri namun Saksi tidak mengetahui apakah korban dan Terdakwa adalah suami istri yang sah atau tidak;
- Bahwa Saksi bisa menyimpulkan jika korban dan Terdakwa adalah suami istri dikarenakan keduanya tinggal di dalam kamar kost yang sama sejak Saksi kenal mereka berdua pada akhir tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa korban dan Terdakwa memang sehari-harinya tinggal di Kamar Kost tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan korban ;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan korban dan Terdakwa sejak akhir tahun 2022;
- Postur tubuh korban lebih tinggi dan besar daripada postur tubuh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dari rumah sakit yang Saksi lihat ada di dalam kamar kost terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa dan Dek Jung yang mana Dek Jung mengambil barang – barang korban sedangkan Terdakwa duduk sambil menangis ;
- Bahwa kondisi korden pada saat itu masih terikat di pentelasi kamar yang berada di atas pintu kemudian terdakwa melepaskan ikatan korden tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak posisi tasbih dan kabel obat nyamuk tersebut berada di lantai kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban pernah membuat kegaduhan di kost dan penghuni kost lainnya juga mengetahui;
- Bahwa pikiran saksi antara korban dan terdakwa sebagai suami istri;
- Bahwa kost – kostan tersebut bersifat priyasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO SUHERMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Team melakukan olah TKP perkara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/356/VII/2024/SPKT/Polresta

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar/Polda Bali, tanggal 22 Juli 2024 pelapor atas nama I Nyoman Merta Yasa;

- Bahwa Saksi melakukan olah TKP perkara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jl. Pulau Galang No. 28A kamar kost-kost an No. 2, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa hasil olah TKP yang saksi temukan pada saat itu berupa :

1. Tempat Kejadian perkara :

TKP merupakan kamar kos-kosan No. 2;

2. Batas-batas TKP adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebalah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pulau Galang;

- Bahwa situasi di TPK pada saat saksi datang kesana:

- Situasi saat itu sore hari dan cuaca dalam ekadaan gelap;

- Petugas dari penyidik Unit Satreskrim Polresta Denpasar beserta piket, Identifikasi Sat reskrim Polresta Denpasar, bersama keluarga korban datang untuk mengecek TKP korban dugaan Pembunuhan;

- Hasil pengamatan petugas di sekitar TKP adalah merupakan kamar kos-kosan No. 2 yang beralamat di Jalan Pulau Galang No. 28 A, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;

- Dari hasil oleh TKP, pada saat team identifikasi Polresta Denpasar datang ketempat kos-kosan kamar No. 2 diduga korban pembunuhan, korban sudah tidak berada di tempat/TKP, akan tetapi oleh pihak keluarga sudah dibawa pulang ke kempung halaman Karangasem Tianyar Banjar Dinas Munti Kauh setelah sampai dirumah korban;

- Keluarga curiga terdapat bekas jeratan pada leher bagian depan kemudian jenazah dibawa kembali Ke Denpasar dan dititipkan oleh keluarga di RS. Prof.I.G.N.G Ngoerah /kamar Mayat. Setelah selesai melakukan olah TKP dikamar kos-kosan

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban No. 2, selanjutnya kami team identifikasi Polresta Denpasar berangkat menuju ke kamar mayat RS. Prof.I.G.N.G Ngoerah melakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban, memang benar ditemukan 2 (dua) luka lecet diduga bekas jeratan pada leher bagian depan dan pada leher bagian belakang bersih tidak ditemukan tanda-tanda bekas jeratan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) potongan kain korden warna Coklat, tasbih, kabel elektrik Baygon, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kalung Titanium, 1 (satu) buah pisau;

- Bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh petugas olah TKP pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Mengamankan TKP dengan memasang police line;
- Membuat sket TKP;
- Melakukan pemotretan TKP dari oleh TKP;
- Mengamankan barang bukti;

- Bahwa dari olah TKP yang saksi lakukan bersama Team dari pemeriksaan dan pemotretan TKP pada kamar kos-kosan No. 2 Jl. Pulau Galang No. 28A Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bahwa pada ventilasi kusen pintu kamar tidur tempat korban mengikat korden yang digunakan untuk gantung diri debu pada celah kusen bersih dan dibelakang terdapat jaring nyamuk tapi tidak ada rusak dan tidak ada ditemukan potongan kain korden, sebuah tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus. Melainkan potongan kain korden warna abu-abu, sebuah tasbih dan serta 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus sudah dimasukkan dalam tas plastik warna Biru yang diserahkan oleh terdakwa Sugiyati kepada petugas;

- Bahwa celah kusen yang bersih yang dimaksud oleh saksi ialah bersih dari bekas apapun dan debu masih utuh tidak ada bekas benda yang menempel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5.Saksi I KADEK UJUNG EKA SANJAYA Als DEK JUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan paman Saksi telah meninggal dunia;



- Bahwa Saksi mengetahui paman saksi telah meninggal dunia dari selingkuhan/pacar korban yang bernama terdakwa Sugiyati, yang mana sebelumnya Saksi di telfon sekitar pukul 03.18 WITA oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone korban dan memberitahu bahwa paman Saksi pingsan di dalam kamar kostnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menuju ke kamar kost korban di jalan Pulau Galang No 28 A, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sesampainya di ruang tamu kamar kost tersebut saksi melihat korban terlentang di dampingi oleh pacar / selingkuhan korban tersebut;
- Bahwa paman Saksi bernama I Nyoman Widhiasa;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan korban dalam keadaan telah meninggal dunia di dalam ruang tamu kamar kostnya yang beralamat di Jalan Pulau Galang No 28 A, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui korban kost di kamar tersebut bersama dengan pacarnya/ selingkuhannya yang bernama terdakwa Sugiyati tersebut;
- Bahwa posisi tubuh korban pada saat itu terlentang yang hanya menggunakan celana pendek kolor warna hitam dan tanpa menggunakan baju dengan posisi tidur terlentang dengan kepala mengarah ke pintu ruang tamu kost, dan posisi kedua tangan berada di samping badan, dimana tubuhnya dari lengan sampai kepala berada di atas karpet sedangkan dari bagian lengan sampai kaki berada di atas lantai dengan posisi kepala menghadap ke timur dan kaki kearah barat dengan posisi badan miring dan jarak antara tubuh korban dengan pintu depan kurang lebih berjarak 50 Cm sedangkan tubuh korban dengan pintu kamar ruang tengah adalah kurang lebih 2 meter dan posisi terdakwa saat itu duduk di sebelah kanan korban;
- Bahwa seingat Saksi, korban dan Terdakwa tersebut tinggal dan kost di kamar tersebut sudah lebih dari setahun;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat melihat korban sudah terlentang yaitu Saksi langsung mengecek denyut nadi pada tangan kiri korban dan pada saat itu kondisi tangan sudah dingin dan tidak ada denyut nadi pada tangan kiri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui denyut nadi korban tidak ada kemudian Saksi berencana membawa korban ke rumah sakit dan saat itu Marko, datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan karena korban tidak menggunakan baju kemudian Saksi menyuruh terdakwa memakaikan baju kaos singlet yang Saksi lupa warnanya dan setelah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal, Marko, dan Terdakwa langsung menggotong korban ke atas sepeda motor Nmax Hitam milik saksi dan kemudian Saksi yang mengendarai sepeda motor di depan, korban di tengah dan di bagian belakang salah satu laki – laki yang tidak Saksi kenal menuju Rumah Sakit Umum Surya Husada;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah sakit Surya Husada Denpasar kemudian Saksi langsung menyuruh perawat untuk mengecek kondisi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu perawat memberitahukan kondisi korban kepada Saksi bahwa korban sudah tidak bernafas, karena Saksi merasa tidak percaya dengan hasil pengecekan, lalu Saksi sempat beradu mulut dengan dokter yang menangani korban dan pada saat itu dokter mengatakan bahwa kondisi korban sudah tidak bernafas dan di nyatakan meninggal dunia, kemudian Saksi langsung keluar dari Rumah Sakit Umum Surya Husada ;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi kakak korban atas nama I Nyoman Mertayasa dan keluarga yang berada di Denpasar dan memberitahukan kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi di telpon oleh korban untuk mengajak minum minuman keras di studio tatto yang beralamat di Jl. Legian bersama teman korban, namun sekitar pukul 20.00 WITA Saksi meninggalkan korban pulang, namun sebelum meninggalkan pulang, korban sempat merencanakan melanjutkan minum di Cafe NDS. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA pada saat saksi sedang di rumah, saksi sempat di telpon oleh korban dengan tujuan untuk meminjam uang saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan kartu ATM korban terblokir dan pada saat korban menghubungi saksi, korban berada di Cafe NDS yang beralamat di JL. Gelogor carik. Kemudian saksi langsung mendatangi korban di Cafe NDS

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari korban dan memberikan uang kepada korban dan saksi sempat minum di Cafe NDS tersebut bersama korban, namun sekitar pukul 01.00 WITA saksi meninggalkan korban pulang ;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan korban, korban masih berada di Café NDS di Jl. Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan I Wayan Simpen dan Pak Ngurah;

- Bahwa Saksi ketahui pada jam 01.00 WITA tersebut korban belum mabuk dan minuman keras yang di konsumsi korban dan teman – temannya adalah minuman jenis Whiskey;

- Bahwa seingat Saksi pakaian yang di pergunakan oleh korban adalah baju kaos warna hitam dan celana pendek kolor warna hitan dan saat itu Saksi juga melihat korban ada memakai kalung titanium;

- Bahwa pada saat Saksi melihat korban terlentang di lantai ruang tamu kost, korban sudah tidak menggunakan kalung dan juga tidak menggunakan baju kaos warna hitam tersebut, dan saat itu korban hanya menggunakan celana color warna hitam saja;

- Bahwa yang Saksi lihat pada wajah korban pada saat itu sudah berwarna biru kehitaman dan saksi tidak melihat adanya luka pada tubuh korban dan saksi juga tidak melihat ada benda yang tergantung pada ventilasi kost korban;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah kalung Titanium yang di gunakan oleh korban pada saat minum dengan Saksi namun pada saat Saksi melihat korban terlentang di ruang tamu kost korban, kalung tersebut sudah terlepas dari korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.15 WITA, saat saksi sedang tidur di kamar kost terbangun karena Handphone saksi berdering dan saat saksi angkat ternyata yang menghubungi saksi adalah WIDI NYOMAN, dan saat itu saksi mengira yang menghubungi saksi adalah paman saksi / korban, namun saat saksi mengangkat HP dan bertanya “ ENGKEN PAK MAN “ (dalam Bahasa Indonesia, “gemana pak man”), ternyata yang berbicara adalah suara seorang perempuan yang mengatakan INI BUKAN PAK MAN, INI MBACKNYA, dan saat itu yang bersangkutan mengatakan PAK MANNYA PINGSAN, namun saat itu saksi sempat mengatakan “ masak pingsan”, dan di jawab oleh

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



SUGIYATI “ YA PINGSAN, SINI CEPAT, dengan adanya SUGIYATI mengatakan paman saksi pingsan sehingga saksi langsung datang ke kamar kostnya korban ;

- Bahwa setelah korban di nyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Surya Husada jenazah korban di bawa ke kampung, kemudian saksi membonceng terdakwa dari Rumah Sakit Surya Husada ke kamar kostnya di Jalan Pulau Galang No 28, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi dan terdakwa sampai di kamar kost korban sekira pukul 06:00 WITA lebih dan kemudian setelah saksi sampai di depan kamar kost korban saksi langsung pulang ke kost saksi, dan saksi tidak sempat masuk kedalam kamar kost korban;

- Bahwa setelah Saksi pulang di kamar kost saksi, dan kemudian saksi di hubungi oleh kakak korban yang bernama I Nyoman Mertayasa untuk mengambil barang – barang milik korban di kamar kostnya dan kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi datang ke kamar kostnya korban untuk mengambil barang – barang milik korban, dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menunjukan barang – barang milik korban berupa cincin, gelang perak, jam tangan berada di atas meja, dan kalung Titanium di tunjukan di lantai ruang tamu di bawah pelangiran, dan kemudian Saksi mengambil kalung titanium dan barang – barang milik korban dan membawanya ke rumah duka dan kemudian kalung titanium dan barang – barang milik korban Saksi serahkan kepada I Nyoman Mertayasa ;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada melihat potongan korden yang terikat di ventelasi pintu kamar, baik saat saksi datang dari Rumah Sakit Surya Husada maupun saat saksi mengambil barang – barang milik korban;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat potongan kabel di lantai kamar kost korban;

- Bahwa Saksi ada melihat bantal di ruang tamu kamar kost korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi lantai tempat korban terletang pada saat itu dalam keadaan basah;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mampir ke kost korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat potongan pisau di kamar kost korban pada saat itu;
- Bahwa saat itu yang menunjukkan barang – barang milik korban kepada Saksi adalah Terdakwa dan kemudian Saksi langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam tas saksi untuk di bawa rumah korban di kampung halamannya;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke kamar kost korban di mana Saksi hanya melihat yang ada di kamar kost tersebut hanya Terdakwa dan korban yang terlentang di lantai ruang tamu kost, dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat lidah korban terjulur keluar dari mulut saat saksi pertama kali melihat kondisi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena korban pernah cerita dengan Saksi;
- Bahwa korban tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban minum di Cafe NDS bersama Saksi dan teman – teman korban tidak ada keributan di Cafe NDS;
- Bahwa pada saat itu korban minum di Cafe NDS bersama Saksi dan I Wayan Simpen serta Pak Ngurah;
- Bahwa pada saat korban minum di Cafe NDS belum dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi balik dari Cafe NDS sekira pukul 01:00 WITA;
- Bahwa korban sering minum minuman keras dan korban kuat minum minuman keras;
- Bahwa korban tidak pernah cerita dengan Saksi bahwa korban pernah ribut dengan Terdakwa;
- Bahawa Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.15 WITA;
- Bahwa Saksi datang ke kost korban pada saat itu sendirian saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka – luka pada tubuh korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan korban dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan potongan gorgen di kamar kost korban;
- Bahwa Saksi ada menanyakan sebab kematian korban pada saat di Rumah Sakit Surya Usada;
- Bahwa tubuh korban lebih tinggi dan besar daripada tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menaruh kecurigaan terhadap meninggalnya korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada leher korban pada saat korban berada di kampung ;
- Bahwa pada saat korban saksi ajak ke Rumah Sakit Surya Usada Korban sudah tidak bernapas dan di bilang oleh dokter korban sudah meninggal dari tadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain menghadirkan saksi juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban pembunuhan atas nama I NYOMAN WIDHIYASA;
- Bahwa Ahli sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.I.G.N.G.Ngoerah sejak tahun 2005 sebagai dokter umum dan sejak tahun 2011 sebagai dokter spesialis Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter spesialis Forensik dan medikolegal adalah menerbitkan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengawetan Jenazah serta Visum et Repertum.;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Kedokteran Forensik sejak tahun 2011 dan berikut adalah sertifikasi keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli sudah sering dan bahkan puluhan pernah memberikan keterangan sebagai ahli Ilmu Kedokteran Forensik, diantaranya dalam perkara pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan anak sendiri, kejahatan seksual, dan lain-lain;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban Pembunuhan dan atau penganiayaan seorang laki laki yang bernama I Nyoman Widhiyasa yang dilakukan pada tanggal 21 Juli

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 18.25 WITA dan pemeriksaan dalam dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.15 WITA;

- Bahwa prosedur pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap korban I Nyoman Widhiyasa tersebut dengan melakukan pemeriksaan pada bagian luar dari sekujur tubuh jenazah, mulai dari kaki hingga kepala lalu pembukaan rongga kepala, dada, dan perut untuk mencari adanya tanda-tanda kekerasan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan patologi anatomi dan toksikologi;

- Bahwa pada saat menerima pertama kali Korban Pembunuhan dan atau penganiayaan an. I NYOMAN WIDHIYASA di RSUP Prof dr. I.G.N.G. Ngoerah pada saat diperiksa, tidak ada benda di samping jenazah dan jenazah tidak memakai pakaian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) terhadap jenazah Korban I NYOMAN WIDHIYASA ditemukan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024, yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2024 yaitu:

1. Pemeriksaan Luar:

a. Tanda Kematian:

- Lebam mayat berwarna merah gelap pada leher bagian belakang dan punggung atas, yang hilang dengan penekanan serta pada punggung bawah yang tidak hilang dengan penekanan;
- Kaku mayat pada rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan;

- Tanda pembusukan belum terbentuk;

b. Alat Kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki;
- Zakar tidak disunat;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa;

c. Lubang pelepasan:

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

d. Luka-luka:

- Pada pipi kiri hingga leher sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut rahang bawah, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dikelilingi



pembengkakan, berukuran delapan senti meter kali enam sentimeter;

- Tepat pada sudut bibir kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar selaput lendir, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu senti meter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;

- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka berbentuk titik, di bawahnya terdapat luka memar, berwarna ungu kehitaman, melingkar secara tidak penuh sepanjang dua puluh senti meter, Pada lengan atas kiri sisi dalam, luka menghilang sepanjang enam belas senti meter;

- Pada leher samping kanan, terdapat luka lecet tekan, teraba keras dan kaku, berwarna merah kehitaman, melingkar secara tidak penuh dengan arah miring dari kanan bawah ke kiri atas dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah dagu , dengan lebar satu koma empat sentimeter;

- b) Pada leher depan samping kanan, tiga belas sentimeter di bawah liang telinga dengan lebar satu sentimeter;

- c) Pada leher belakang kanan, sepuluh senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut belakang, luka menghilang.

- d) Pada leher depan kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan setinggi jakun. Luka menghilang;

- e) Panjang seluruh luka enam belas sentimeter;

- f) Pada punggung ibu jari kaki kiri ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali satu koma lima senti meter;

- g) Pada punggung jari kedua kaki kiri ruas pertama dan kedua terdapat luka-luka lecet, meliputi



daerah seluas empat senti meter kali satu senti meter, dengan ukuran terbesar dua senti meter kali satu senti meter dan ukuran terkecil nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;

h) Pada punggung jari ketiga kaki kiri ruas kedua, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima sentimeter.

i) Pada kantong Zakar kanan dan kiri, terdapat luka lecet dengan pola bergerigi, meliputi daerah seluas lima koma lima senti meter kali empat senti meter;

j) Patah tulang, tidak tampak dan tidak teraba patah tulang;

k) Jaringan di bawah selaput lendir bibir, serta kuku kedua jari-jari tangan berwarna kebiruan.

l) Seluruh daerah wajah dan leher tampak berwarna ungu kehitaman;

2. Pemeriksaan Tambahan:

a. Pemeriksaan TOSIKOLOGI : No. LAB : 1097 / KTF / 2024;

b. Pemeriksaan PATOLOGI : No. PA : 25 / KF / 2024;

- Pada jenazah laki-laki ditemukan :

a) Ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorokan, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul;

b) Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka lecet pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian;

c) Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

- Bahwa pada pemeriksaan Patologi anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

- Bahwa pada pemeriksaan Toksikologi ditemukan Ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati dan ginjal dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan keterampilan mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab ematian karena kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa penyebab timbulnya luka-luka tersebut adalah kekerasan tumpul; Sesuai dengan kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum nomor : Visum Et Repertum nomor : RS.01.06 / D.XVII.1.4.15 / 206 / 2024, tanggal 14 Agustus 2024 Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah terdapat kekerasan tumpul pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta ditemukan ethanol dalam tubuh korban;
- Bahwa luka - luka yang terdapat pada tubuh korban I Nyoman Widhiyasa mengakibatkan kematian terhadap korban I Nyoman Widhiyasa karena menghalangi jalan napas sehingga korban mengalami mati lemas;
- Bahwa Ahli tidak bisa menguraikan secara detail urutan terjadinya luka-luka tersebut. Ahli hanya bisa memperkirakan luka-luka yang terjadi sebelum kematian dan setelah kematian. Dengan demikian, Ahli hanya bisa menyimpulkan jejas jerat pada leher kanan, luka-luka lecet pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, terjadi setelah kekerasan tumpul pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan;
- Bahwa menurut Ahli, tidak ada tanda-tanda gantung diri pada korban ini karena jejas jerat yang terdapat pada leher kanan terjadi sesaat setelah kematian. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya resapan darah dibawah jejas jerat tersebut saat dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa terhadap pemeriksaan leher korban, jejas jerat yang terdapat pada leher kanan hanya terdapat pada bagian luar ataupun kulit korban;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pembedahan pada bagian leher korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan pada bagian dalam leher korban yang menyebabkan korban mati dengan cara gantung diri;

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa pada korban gantung diri umumnya ditemukan jejas jerat yang melingkari leher secara tidak penuh, yang terjadi sebelum kematian;
- Bahwa Ahli tegaskan kembali bahwa tidak ada tanda-tanda gantung diri pada korban ini karena jejas jerat yang terdapat pada leher kanan terjadi sesaat setelah kematian. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya resapan darah dibawah jejas jerat tersebut saat dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa terhadap luka-luka yang ditemukan pada lidah korban adalah upaya korban untuk melawan agar bisa bernapas, sehingga ahli dapat menemukan luka bekas gigitan;
- Bahwa pada kasus ini, peristiwa pembekapan dan/atau penyumpalan tidak dapat disingkirkan, mengingat ditemukannya luka-luka pada daerah bibir, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ahli A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S. S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui Ahli dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kain korden warna abu-abu, 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru, 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah baju warna hitam;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang – barang tersebut yaitu:
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kain korden warna abu-abu dalam keadaan menyatu tidak dapat dipotong dengan 1 (satu) kali irisan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ujicoba pemotongan 2 (dua) buah potongan kain korden warna abu-abu menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless bukan merupakan kompetensi dari Ahli, Ahli melakukan uji coba tersebut berdasarkan permintaan penyidik, mengingat barang bukti tersebut saat itu ada di Labfor;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru dan 1 (satu) buah baju warna hitam tidak terdeteksi terdapat air liur manusia;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti 2 (dua) buah potongan kain korden warna abu-abu dalam keadaan menyatu tidak dapat dipotong dengan 1 (satu) kali irisan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless walaupun uji coba hal tersebut bukanlah kompetensinya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan FTIR-Raman dan Uji DNA barang bukti 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru dan 1 (satu) buah baju warna hitam tidak terdeteksi terdapat air liur manusia;

- Bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru dan 1 (satu) buah baju warna hitam dengan menggunakan instrument FTIR-Raman dan Uji DNA adalah benar tidak terdeteksi adanya air liur manusia;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap bantal berbentuk jantung Ahli menemukan benar ada bekas darah. Namun terhadap jumlah darah yang ditemukan didapat dideteksi DNANYA karena jumlah yang tersedia sangat sedikit sehingga tidak dapat dideteksi oleh alat labfor yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut :

1. Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP pada dasarnya adalah sama delik terhadap nyawa manusia, ada akibat yang sama ditimbulkan yaitu matinya orang. Yang membedakan adalah unsur-unsurnya;
- Bahwa Pasal 338 KUHP kualifikasi unurnya adalah unsur kesengajaan, ada unsur niat yang diketahui dan dikehendaki, menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, tidak menjelaskan apa itu penganiayaan, tapi langsung menyebut tindak pidananya, maka dari itu kita melihat dalam *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindak pidana atau kejahatan atau perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka, dimana perbuatan dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa pembunuhan bertujuan menghilangkan nyawa. Sedangkan penganiayaan yang menyebabkan kematian, perbuatannya bertujuan untuk membuat luka atau menyakiti, tapi ada dampak berupa kematian. Kalau dilihat dalam praktik hukum, terkadang hal tersebut menjadi kesulitan dalam proses penegakan hukumnya, apakah ketika ada matinya orang ini, sebagai suatu perbuatan melawan hukum, termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan. Maka dari itu, ada putusan No 908/K.Pid.B/2006, yang sudah dirujuk oleh beberapa putusan yang lain, kemudian ditetapkan dalam kaidah Yurisprudensi No 1 tahun 2018, ditetapkan oleh Komisi Yudisial, maka untuk membedakan indikator pembunuhan dan penganiayaan menyebabkan kematian ada 2 indikator. 1 menggunakan alat, yang dicontohkan adalah senjata tajam, dan senjata yang sifatnya peluru. 2. Ditujukan terhadap objek vital. Kalau 2 itu terpenuhi, maka termasuk pembunuhan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa jika dalam satu dakwaan penuntut umum, kemudian dengan dakwaan primer pembunuhan dan subsider penganiayaan

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



menyebabkan kematian, dengan teknis dakwaan yang copy paste, uraian peristiwa pembunuhan sama persis dengan uraian peristiwa penganiayaan menyebabkan kematian, sehingga penting dibuktikan tujuannya dan mengkualifikasi dengan baik tujuannya. Akibat hukum jika dakwaan yang pasalnya berbeda jauh peristiwanya, kemudian uraian peristiwanya disamakan, formulasi demikian menimbulkan batal demi hukum;

- Bahwa fungsi ajaran kausalitas adalah menghubungkan antara suatu perbuatan dengan akibat, apakah suatu perbuatan menimbulkan akibat yang diinginkan undang-undang dan itu dilakukan secara melawan hukum, ajaran ini sangat penting untuk membuktikan orang bersalah. Pada dasarnya ajaran kausalitas pada delik materiil. Delik materiil adalah delik yang menitikberatkan suatu akibat yang dilarang undang-undang. Contohnya Pasal 338. Lalu delik yang terkualifikasi. Contohnya Pasal 351. Yang terakhir adalah suatu perbuatan pasif, namun akibatnya dilarang undang-undang;

- Bahwa ajaran kausalitas ada 4 yakni 1. Sine qua non, semua sebab merupakan syarat terjadinya suatu tindak pidana. 2. Teori generalisir, sebab mana yang kira-kira menjadi kondisi paling wajar, yang diukur sebagai penyebab suatu tindak pidana. 3. Teori individualisir, meninjau satu syarat yang mana sebagai suatu penyebab tindak pidana. 4. Teori relevansi, melihat perbuatan apakah dilarang undang-undang atau tidak;

- Bahwa dalam setiap sebab-sebab yang terjadi sampai timbulnya akibat, kita akan menimbang, hal-hal, kondisi-kondisi yang wajar, ada penilaian-penilaian yang terukur, untuk menyatakan bahwa kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan timbulnya suatu akibat;

- Bahwa jika dengan teori generalisir, dengan ilustrasi Terdakwa berantem dengan Korban, kemudian Terdakwa menampar Korban, kemudian dalam jeda waktu tertentu, Korban meninggal dengan kondisi gantung diri, yang juga dalam satu bukti ilmiah, ahli forensik menerangkan tamparan tidak menyebabkan kematian, dihubungkan dengan ajaran kausalitas, dengan demikian maka hal tersebut bukan tindak pidana, yang menampar, ada dugaan tindak pidana penganiayaan, tetapi matinya Korban tidak disebabkan dengan penamparan;



- Bahwa jika secara scientific tampanan tidak mematikan dan dalam satu visum et repertum dan dinyatakan oleh ahli sendiri tampanan tidak mematikan, dalam versi yang lain dinyatakan, cekcok Terdakwa dan Korban, Terdakwa menarik kalung di leher Korban sampai putus dan menampar Korban, Terdakwa masuk kamar, selang beberapa lama, kemudian versi dakwaan jaksa menyatakan Terdakwa merasa belum puas Terdakwa kembali keluar dan melihat Korban yang sebelumnya dalam keadaan mabuk sudah tertidur pulas lalu membekap dengan bantal, sehingga harus dibuktikan bantal adalah senjata api atau tidak, lalu harus dibuktikan apakah bantal digunakan untuk membekap sudah menyerang alat vital, kedua hal tersebut berlaku kumulatif;
- Bahwa dalam konteks pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, dari ilustrasi tersebut, dalam pembuktiannya tidak ada satu Saksi fakta yang bisa menerangkan peristiwa tersebut, tidak ada yang bisa menerangkan pembekapan, tidak ada yang menerangkan peristiwa versi dakwaan, yang ada hanya pengakuan Terdakwa yang mengaku menarik kalung, sehingga pembuktian yang paling penting dalam perkara ini pasal 184 KUHP, maka bukti harus mampu menjelaskan peristiwa hukum;
- Bahwa dalam ilmu hukum ada direct evidence, alat bukti yang berhubungan langsung yang bisa menjelaskan dugaan tindak pidana. Ada indirect evidence atau science evidence, yaitu suatu fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi dibuat dalam suatu simpulan. Bahkan banyak ahli yang menyatakan indirect evidence adalah sebuah petunjuk, maka alat bukti petunjuk saja sebenarnya tidak cukup membuktikan orang melakukan suatu tindak pidana, karena pembuktian peradilan pidana adalah sistem pembuktian negatif yakni ada minimal 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim;
- Bahwa kedudukan visum dan kekuatan visum dalam perkara dengan Pasal 338 KUHP dan 351 ayat (3) KUHP, yang akan menjelaskan jenazah meninggal karena apa? wajar atau tidak wajar?;
- Bahwa jika dalam perkara ini ada dua hasil visum yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum, yang satu adalah pemeriksaan luar, yang dilakukan saat pertama kali saat jenazah pertama kali dibawa ke rumah sakit surnya husada, dilakukan oleh dokter umum, dengan hasil jejas



jerat di leher jenazah melingkar penuh. Yang kedua berselang 14 jam kemudian, ada visum pemeriksaan luar yang dilakukan ahli forensik dengan hasil jejas jerat di leher jenazah melingkar setengah. Terhadap dua hasil visum tersebut ada temuan yang berbeda, dalam konteks pembuktian, secara normatif kedua alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti, lalu terhadap perbedaan tersebut, harus ditanyakan kepada ahli forensik;

- Bahwa seharusnya *visum et repertum* dilakukan pada saat proses penyelidikan, untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau tidak. Kalau *visum et repertum* baru dilakukan setelah ada penetapan tersangka maka penetapan tersangkanya terlalu dini;

- Bahwa jika dalam perkara ini, penetapan tersangka yang menggunakan hasil visum pertama (visum surya husada) yang menyimpulkan belum bisa menentukan sebab kematiannya, lalu hasil visum dari ahli forensik keluar setelah 2 bulan setelah penetapan tersangka. Sehingga dalam alur tersebut ada penetapan tersangka yang terlalu dini;

- Bahwa apabila bantal yang diduga digunakan untuk membekap, maka harus dibuktikan apakah bantal termasuk senjata api atau senjata tajam, jika bukan maka alat yang dipergunakan tidak termasuk dalam alat yang ada pada delik pembunuhan;

- Bahwa dalam hukum pembuktian, harus jelas juga bahwa alat yang digunakan ada akibat untuk hilangnya nyawa, jangan sampai fakta-fakta berdiri sendiri tetapi tidak ada hubungan, kemudian dihubungkan, sehingga menyebabkan perkara sumir atau tidak terang;

- Bahwa asumsi-asumsi tidak dapat digunakan untuk menyusun kronologi-kronologi dakwaan oleh penuntut umum;

- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan DNA terhadap bantal yang tidak dapat terlihat profil DNA nya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, karena tidak bisa menunjukkan ajaran kausalitasnya;

- Bahwa jika pemenuhan alat bukti tidak terpenuhi atau jika alat bukti terpenuhi tetapi hakim tidak yakin, maka menyebabkan orang tersebut dapat dinyatakan tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM.Subsp FK(K), DFM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jadi didalam forensik itu dicari yang pertama sebab kematian, mekanisme kematian dan cara kematian pada prinsipnya, jadi untuk sebab kematian itu hanya bisa dilakukan setelah proses otopsi karena pemeriksaan luar tidak mungkin bisa menjelaskan sebab kematian. Jadi, sebab kematian yang tidak terbantahkan harus melewati proses otopsi ;
- Bahwa jika pemeriksaan yang jelas itu sudah pasti disamping toksikologi memerlukan anatomi untuk melihat zat - zat tertentu pada tubuh;
- Bahwa pemeriksaan patologi anatomi kemudian toksikologi itu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa itu yang Ahli maksudkan hasil-hasil labnya harus ada ;
- Bahwa sebelumnya Ahli jelaskan yang mulia bahwa dalam visum itu terdapat fakta dan pendapat. Jadi, hasil lab itu adalah suatu fakta. Jadi kalau seandainya tidak ada fakta maka tidak ada pendapat. seandainya di visum tidak dilampirkan faktanya, maka pendapat itu tidak berdasarkan fakta yang ada;
- Bahwa kalau dalam memeriksa atau mengambil suatu pendapat, maka patologi anatomi adalah bukti yang essential untuk menentukan terbantahnya atau tidak terbantahnya hasil visum;
- Bahwa jika tidak ada, maka berpengaruh ke penilaian;
- Bahwa jadi kembali bahwa visum sebagai salah satu alat bukti, ya disamping alat bukti yang lain. Tapi untuk cara kematian apakah wajar atau tidak wajar apakah pembunuhan atau gantung diri, itu yang menentukan adalah penyidik karena forensik tidak akan menemukan TKP. Jadi, berdasarkan informasi yang ada dokter forensik itu imparcial, tidak memihak kemana-mana meskipun ada keterangan saksi atau laporan dari penyidik, dokter forensik mekanismenya tetap imparsial, kemudian melihat bukti-bukti yang ada;
- Bahwa prinsip forensik itu imparcial ;
- Bahwa yang mulia bisa Ahli jelaskan, kalau pola tidak akan berubah tapi kalau warna atau samaran daripada luka yang dimaksud bisa saja berubah. Mengapa bisa berubah? Karena setelah kematian itu akan terjadi peristiwa *post mortem* yang artinya bahwa sel

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



itu cairannya akan berubah karena pada saat kematian, sel menyebabkan bekas tersebut berwarna coklat dan diraba akan keras, kalau perubahan warnanya. tapi polanya ada yang $\frac{1}{2}$ ada yang penuh, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau dilihat dari proses rentang waktunya, yang kedua lebih mendekati karena luka akan menghilang;

- Bahwa Itu teori yang tadi Ahli jelaskan bahwa semakin lama semakin tertekan maka harusnya semakin jelas, tidak semakin memudar;

- Bahwa kalau ciri-ciri orang gantung diri, karena jeratannya boleh berlawanan maka akan miring berbentuk V;

- Bahwa $\frac{1}{2}$, karena itu tidak sepenuhnya ada simpul;

- Bahwa bisa di belakang, atau disamping yang menyebabkan jejas jerat tidak penuh;

- Bahwa miring itu karena beban berat badan berlawanan jadi akan keatas, bahasanya uglik;

- Bahwa bisa satu saja yang seperti itu ;

- Bahwa jadi yang kita simpulkan itu ciri-ciri mati gantung;

- Bahwa yang mulia bahwa pembekapan itu adalah suatu tindakan dimana terjadi bentuk rongga hidung dan rongga mulut sehingga rongga pernafasan tidak bisa masuk. Dari definisi ini kita bisa memperkirakan bagaimana luka-lukanya karena itu ditekan maka hidung itu akan datar, kemudian akan ada luka-luka lecet menyerupai kuku kemudian ada luka memar yang rupanya seperti jari-jari manusia dan yang paling khas ada luka memar di selaput lendir. Mengapa menjadi khas? Karena dibawah selaput lendir itu ada gigi, kalau ditekan akan ada memar dan ini pun tergantung pada benda yang digunakan untuk membekap, kalau seandainya benda yang digunakan lembut/halus maka akan sangat minimal atau tidak ada;

- Bahwa jadi kita bayangkan jari yang ada itu disini yang akan menekan ini dengan giginya;

- Bahwa kalau dari yang Ahli baca tadi dari sudut bibir kiri ditemukan luka sepanjang 1 senti, tumpul jadi luka itu menurut Ahli tidak lazim dalam pembekapan;

- Bahwa itu kemungkinan karena benturan benda tumpul. Mengapa demikian karena kulit ini mempunyai elastisitas, kalau sekiranya terlampaui akan terdapat robekan, kalau ditekan saja tidak



menyebabkan robek tapi harus ada yang menggerakkan elastisitas, yang paling mungkin karena ada benda tumpul;

- Bahwa yang disimpulkan sebagai pembekapan itu menggunakan bantal kecil yang biasa dipakai tidur-tiduran begitu, kemudian dengan tuduhan pembekapan bahwa matinya dibekap, apakah lukanya juga di bagian tengah bukan di kiri, kalau kiri benda tumpul;

- Bahwa itu akan terjadi juga di tempat yang sama, karena belahan manusia itu mempunyai lengkung, sehingga yang paling menjunjung ini yang akan paling bertekan;

- Bahwa kesimpulannya adalah sebab kematian. Sebab kematian itu, ada kekerasan tumpul pada, pipi kiri, leher kiri, Ahli baca ininya saja ya, pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan nafas, sehingga mengakibatkan mati lemas, yang kemudian, kesimpulannya, dipertajam bahwa ini dengan cara dibekap;

- Bahwa kalau seandainya luka-luka itu terjadi dalam jangka waktu yang bersamaan jadi sebab kematiannya adalah luka-luka yang sesuai dengan pembekapan, Jadi yang Ahli sampaikan tadi bahwa luka-luka tersebut yang khas untuk pembekapan, berarti itu pada isu yang tercatat itu memang minim sekali. Jadi bisa saja sebab kematiannya itu adalah mungkin dari salah satu luka-luka selain luka-luka yang ada di daerah bibir;

- Bahwa jadi kembali Ahli mengulang yang mulia bahwa, luka-luka yang relevan dengan pembekapan luka yang disimpulkan yang ada di hidung dan mulut, sedangkan luka-luka yang ada di pipi, luka-luka yang ada di leher, jadi sudah cukup jelas tidak relevan dengan luka pembekapan;

- Bahwa jadi kalau dilihat dari profil ini berdasarkan statistik dan juga berdasarkan teks book, bahwa yang menjadi korban pembekapan, itu adalah orang yang dalam keadaan infrin, yang masuk dengan infrin itu adalah lemah, sehingga jadi bayi atau anak-anak yang lemah itu sering jadi korban pembekapan, kemudian juga orang tua yang lemah, sering jadi pembekapan, bisa juga orang yang dewasa muda, kalau saatnya keadaannya dia itu keadaan lemah, misalnya dibawah pengaruh obat, dibawah pengaruh alkohol, dan sebagainya, jadi tergantung kondisinya, tapi yang jelas, secara fisik



kendali yang pembekapan itu pada yang infrin, jadi pada bayi, pada orang tua;

- Bahwa infrim itu artinya kondisi si korban lebih lemah dari kondisi si pembekap,. Jadinya dari hal itu berarti ada 2, pertama kan fisik, yang kedua kalau ada dewasa yang lemah pake alkohol segala macam, fisik yang sudah lemah kesadaran motoric;

- Bahwa jadi kalau yang smothering atau pembekapan, itu memang literatur yang jelas, itu tidak ada yang menyampaikan. Tapi istilah infirm, itu jelas jadi antara korban dan pelaku itu bedanya pasti lebih dari 60% bahkan mungkin 70%;

- Bahwa artinya dia mesti punya power atau kekuatan;

- Bahwa mungkin termasuk secara fisik lebih dari 50%;

- Bahwa jadi yang dia mencoba masukkan itu adalah yang lebih lemah sebagai melakukan pembekapan? Jadi itu jelas dan mungkin;

- Bahwa jadi yang mungkin Ahli menanggapi dengan melihat hasil lab forensik, seperti ada di darah 500 mili gram, kemudian yang di kencingnya itu adalah 1100 an gram, berarti lebih tinggi yang di kulit penting, mungkin 500 gram. Kalau dibandingkan dengan di darah, itu munculnya yang di kencing, itu adalah kadar alkohol yang sudah dimiliki. Artinya, seseorang yang mempunyai hasil lab seperti itu, itu sudah meminum alkohol relatif lama. Jadi tubuh di kencingnya lebih tinggi yang ada di dalam air kencing. Artinya, pada saat tindakan yang disangkakan, itu sudah lama mabuknya, itu jadinya. Nah, sementara kalau yang ada di dalam darah, yang menjadi patokan orang itu tidak bisa lagi, atau tidak berdaya, itu adalah 300 miligram. Maka kita lihat kadar yang ada di dalam darahnya adalah 500, jadi kalau kita bandingkan 3000 dengan 500 adalah yang 500 ini sangat-sangat kecil itu memang benar, jadi saya pendapat dengan kesimpulan hanya itu jadi gangguan kombinasi jadi maksudnya itu adalah standar bahwa kalau pada kadar yang 500. Jadi pada saat seperti itu karena kadarnya masih jauh dari 3000 mg per liter. Maka jelas orang ini belum infim;

- Bahwa belum infim dan tidak payah;

- Bahwa masih bisa berdaya atau masih bisa melawan Karena pada saat itu mungkin secara emosional orang itu masih bisa. Jadi mungkin bicara, marah masih bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut masih bisa merespons ;
- Bahwa marah dan melawan fisik masih bisa;
- Bahwa jadi, mati lemas itu ada 4 fase. Jadi, yang pertama itulah fase fisiknya. Jadi, sebelum orang itu meninggal, jadi gerakan masa akan meningkat. Jadi, kemudian yang kedua. Fase konflik. Jadi, orang itu akan kejang-kejang. Jadi, sehingga mungkin bukan benda-benda sekitarnya itu akan berantakan. Kemudian yang ketiga. Lalu, dia akan memasuki fase asfiksia Fase ini itu jadi sudah tidak bernafas. Dan yang terakhir, dalam fase ini, meskipun dia sudah tidak bernafas, tapi kadang-kadang masih ada nafasnya. Jadi, kalau di Indonesia itu fase meregang nyawa. Jadi, akan tidak bernafas, kemudian diam. Bernafas sedikit, dan lagi diam. Jadi, fase-fase yang keempat. Jadi, fase-fase ini, kalau kita lihat dari hasil yang Ahli baca di visumnya itu, sampai ada di bola matanya, di pembuluh darah. Jadi, fase-fase itu selalu. Terutama, fase konflik. Fase ke tiga. Jadi, artinya kejang-kejang ini akan menyebabkan benda-benda yang ada di sekitarnya pasti akan tidak beraturan;
- Bahwa jadi, kalau yang beraturan itu tidak relevan;
- Bahwa pada saat kita memeriksa jenazah, kalau kita yang memerlukan, itu sebagai faktor untuk kita simpulkan, memang kita harus simpulkan. Tetapi memang kalau seandainya tidak, kita tidak akan simpulkan, karena memang itu bukan dari pada kontrak ;
- Bahwa jadi itu memang kesimpulan harus secara forensik. Jadi semua maka itu digabungkan, kemudian baru dibuat kesimpulan;
- Bahwa jadi, tentang psikotropika, itu memungkinkan dimasukkan adalah psiko aktif substance. Itu memang tidak bisa di deteksi tetapi kalau kita melihat pola daripada luka jadi kita akan melihat apa luka itu apakah dilakukan secara persentuhan, dilakukan oleh sendiri atau mungkin oleh orang lain. Tapi kalau luka yang seperti yang Ahli baca tadi itu kemudian ada di bawahnya yang seperti jalan itu karena lokasinya juga di tangan itu sangat mungkin dilakukan sendiri bukan oleh orang lain. kalau dilakukan oleh orang lain bentuk suntikannya akan berbeda;
- Bahwa jadi kalau kita lihat kalau seandainya intervensinya kuat baru akan bisa menimbulkan;

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi kalau ada seseorang yang meninggal setelah diperiksa itu bukan untuk forensik saja semua dokter itu akan membuat surat keterangan kematian ;
- Bahwa surat keterangan kematian itu fungsinya banyak yang pertama adalah sebagai aspek legal aspek perorangan itu dinyatakan meninggal. Kemudian selanjutnya surat keterangan kematian itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain misalnya wali apa namanya pensiun dan sebagainya;
- Bahwa yang tercantum di dalam surat keterangan kematian yang jelas adalah karena surat keterangan kematian itu adalah deklarasi maka yang dicantumkan di sana nama lengkap, identitas, kemudian yang kedua itu adalah bahwa orang itu telah meninggal dan waktu dan tempat meninggalnya;
- Bahwa jadi surat keterangan kematian itu adalah untuk menentukan bahwa orang itu sudah meninggal sedangkan beban-beban kematian itu digunakan untuk menentukan berapa lama orang itu sudah meninggal jadi tidak disebutkan di surat keterangan kematian;
- Bahwa jamnya dicantumkan ;
- Bahwa jadi untuk untuk membuat jelas suatu perkara memang sangat diperlukan bahwa memang harus ada surat kematian yang harus dicantumkan. Jadi yang akan disimpulkan itu adalah postmortem interval jadi berapa lama orang sudah meninggal. dari saat itu mereka periksa;
- Bahwa jadi bahwa meninggal jam berapa harus jelas;
- Bahwa harusnya di visum pemeriksaan luarnya itu tercantum di surat kematian;
- Bahwa jika tidak ada rentang waktu atau postmortem interval itu berarti tidak ada fakta tentang itu;
- Bahwa tidak ada fakta tentang kematiannya tidak jelas matinya dimana, di rumah atau dimana;
- Bahwa jadi sepintas Ahli baca bahwa sebab kematian karena pembekapan itu dapat dipertimbangkan, tapi tidak dapat disingkirkan. kata tidak dapat disingkirkan itu artinya belum bisa 100% jadi masih ada kemungkinan sebab yang lain jadi kecuali kalau memang kesimpulannya bahwa sebab kematian adalah pembekapan yang mengakibatkan mati lemas. tapi dari kata-kata tadi itu adalah

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sesuai dengan pembekapan itu adalah pembekapan sehingga kematian karena pembekapan yang tidak bisa disingkirkan itu artinya bahwa belum 100% tidak terbantahkan artinya itu masih bisa terbantahkan ;

- Bahwa jadi jelas bahwa kompetensi itu memang sangat menentukan. dokter umum kompetensi bidang umum. Sedangkan dokter forensik itu memeriksa jenazah. Tapi hasil pemeriksaannya bisa diperbandingkan;

- Bahwa jadi ada banyak fase tidur ada yang disebut REM dan non REM. Secara biologis tidur bukan kehilangan kesadaran. Orang yang tidur masih bisa waspada. Meskipun ada pengaruh alcohol, orang tersebut masih mempunyai kewaspadaan;

- Bahwa jadi bisa Ahli sampaikan lagi yang mulia bahwa tidur itu adalah suatu keadaan istirahat di mana seorang itu mempunyai kewaspadaan, jadi terbukti masih ada reflek-reflek. karena alcohol yang 500 dan 9%, yang 500 dan 9% itu tidak mengganggu reflek tubuh. Jadi, meskipun dalam dua kondisi yang bersamaan itu pun, jadi orang itu masih tidak infim. Jadi, masih dia mempunyai kewaspadaan;

- Bahwa jadi, seseorang masih dalam kewaspadaan ini secara umum;

- Bahwa itu memang ranahnya psikiatri, ya jadi, kalau seandainya ada orang yang tidur, kemudian ada sesuatu yang mengacau, pasti dia akan tahu;

- Bahwa antara gantung diri dan pembekapan dari semua ini kondisi fisik tubuh jenazah akan berbeda ;

- Bahwa jadi jelas yang membedakan jenazah seandainya dilakukan penganiayaan, itu dari ACTA-nya, itu menunjukkan bila ada alat penganiayaan, itu akan menunjukkan bahwa adanya perlawanan;

- Bahwa masih bisa diketahui seandainya dilakukan penganiayaan;

- Bahwa jadi yang untuk ini kerongkongan, lidah tidak yang keluar, lidah yang keluar itu tergantung daripada lokasinya jejas jeratnya;

- Bahwa Tidak perlu, kalau seandainya, jejas jerat agak tinggi dengan jakun kita ini, Asal mungkin lebih tinggi, tidak akan keluar. Dan kemudian, bisa saja akan menemukan didalamnya;

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa Itu bisa saja dari visum yang Ahli baca, itu bisa ada di kerongkongan;
- Bahwa bisa saja tidak rusak. jadi untuk kematian yang ada di leher, itu tergantung apa yang ditekan. Jadi, kalau yang paling ringan, 2 setengah kilo saja bisa menekan. Jadi, aliran darah rusak, tapi di baliknya tidak ada. Kalau di dalam lagi, misalnya 6 kilo, jadi ada asedi. Ini bisa saja menyebabkan kekurangan darah. Lebih dalam lagi ya akan menekan kerongkongan yang mana akan menyebabkan orang itu mati lemas;
- Bahwa bisa, ini yang perlu diketahui, ada istilah resapan darah, Kalau ada resapan darah, itu menandakan terjadi pada orang hidup. Kalau memang tidak ada resapan darah, dikonfirmasi lagi, terjadi setelah kematian;
- Bahwa jadi secara intinya memang pernah ada suatu perbedaan, tetapi mungkin tidak dipublikasi luas, ya. Itu dikatakan bahwa rata-rata berat jenazah akan meningkat 21 gram;
- Bahwa kaku mayat itu mulai terjadi setelah 3 jam;
- Bahwa jadi kalau memang setelah 3 jam, bukan menjadi lebih berat, bisa jadi cara yang membawa mayatnya;
- Bahwa Itu kan harus ada fakta nya. Tapi kalau misalnya tidak dihadirkan, berarti tidak ada fakta Jadi tidak bisa berpendapat;
- Bahwa patologi anatomik adalah fakta;
- Bahwa kembali mungkin Ahli sampaikan tadi yang luka-luka yang relevan dengan pembekapan yang ada di sekitar bibir dan juga di sekitar hidung. Tapi kalau yang ada di dalam ini tidak ada;
- Bahwa kalau tidak ada luka di batang lidah, luka di batang nonggorok, luka di batang kerongkongan, jadi tidak berhubungan dengan pembekapan;
- Bahwa jadi ada suatu peristiwa yang menekannya ;
- Bahwa kalau ada peristiwa yang menekannya masuk golongan atau kualifikasi peristiwa gantung diri;
- Bahwa ini mungkin cuma pendapat Ahli Ini pada waktu itu tidak di fase penyidikan. Penetapan tersangka harus dasarnya adalah minimal dua alat bukti yang sah. Jadi kalau menurut pendapat Ahli, jadikan tidak ada saksi dan juga hanya mengandalkan visum dan tidak ada sebab kematian, itu artinya pada saat itu korban itu dianggap



belum mati. Karena tidak ada sebab kematiannya, jadi sehingga kekurangan alat bukti dalam peristiwa itu;

- Bahwa sama juga kematian yang juga tidak menjadi bukti ;

- Bahwa V. Karena berat badan. Berarti kalau berat badan ini menyebabkan yang membuat jeratan di leher ini akan terangkat-terangkat. sehingga berat badannya seperti V.;

- Bahwa kalau tidak tergantung tapi dia berat badannya, hanya diikat, tetapi tidak tergantung, tidak bisa berbentuk V ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan korban I NYOMAN WIDHIYASA telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban sebagai pacar korban;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan korban sudah 14 (empat belas) tahun namun belum ada status;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah punya suami namun sudah bercerai ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau korban sudah mempunyai anak dan istri kemudian Terdakwa diberitahu oleh teman korban bahwa korban sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa sering berantem dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan hubungan Terdakwa dengan korban kejenjang pernikahan karena adanya perbedaan agama antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa keseharian hubungan Terdakwa dengan korban layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa kebiasaan korban sehari – harinya suka minum dan kumpul – kumpul sama teman – temannya, kadang – kadang bermain judi seperti main kartu;
- Bahwa korban hampir setiap hari minum bersama teman – temannya terkadang di kost dan terkadang diluar ;
- Bahwa Terdakwa ketahui korban telah meninggal duania pada tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WITA;
- Bahwa korban sering minum arak bersama temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sayang dan cinta dengan korban ;
- Bahwa korban sempat 2 (dua) hari tidak pulang ke kost;
- Bahwa korban tidak pernah memukul Terdakwa namun pada saat korban marah korban sering berkata kasar kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya yang menyebabkan Terdakwa berantem dengan korban yaitu karena korban marah – marah dan pada saat korban tidur ada waitress yang chatt ke Handphone korban kemudian Terdakwa melihatnya sehingga Terdakwa menjadi kecewa dan marah dengan korban kemudian Terdakwa menampar pipi korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengingatkan korban agar tidak minum dengan waitress;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari terdakwa berantem dengan korban terdakwa baru menampar pipi korban yang sebelah kiri tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan korban tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 02:00 WITA lewat sedikit;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa memegang baju korban setelah itu terdakwa menarik kalung korban dari ke belakang setelah itu terdakwa mendorong korban kemudian terdakwa masuk ke kamar kemudian mengunci pintu kamar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah berselang satu jam terdakwa mendengar ada suara orang yang membuka pintu kamar terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pintu dan menemukan Terdakwa terdantung di pintu kamar kost Terdakwa;
- Bahwa posisi korban pada saat itu ada di ruang tamu depan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kamar bermain Handphone ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Garmen;
- Bahwa korban sempat tidur setelah Terdakwa bertengkar dengan korban karena sebelumnya korban bilang tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa mengecek korban di ruang tamu depan sekira pukul 03:00 WITA;
- Bahwa Terdakwa berantem dengan korban pada waktu itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah melihat korban tergantung kemudian Terdakwa mengambil pisau ke dapur kemudian memotong korden dengan sekali irisan yang dipakai oleh korban untuk menggantung diri kemudian Terdakwa

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan korban terus Terdakwa memanggil tetangga kost yang bernama Marko selanjutnya Marko datang ke kamar kost Terdakwa melihat kondisi korban setelah itu Marko mencari bantuan keluar;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Kadek Jung agar datang ke kost terdakwa kemudian Kadek Jung datang sendiri ke kost Terdakwa, sesampainya Dek Jung di Kost terdakwa Kadek Jung memeriksa kondisi korban kemudian Kadek Jung menyuruh Terdakwa memakaikan korban baju setelah itu korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Usada oleh Kadek Ujung, terdakwa, Marco dan dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sesampainya korban di Rumah Sakit Surya Usada korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan perawat dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menghubungi keluarga korban pada saat itu yaitu Kadek Ujung sedangkan Terdakwa yang membayar administrasinya;
- Bahwa jenazah korban pada saat itu langsung dibawa ke kampung halamannya di Karangasem setelah itu Terdakwa di bonceng oleh Kadek Ujung kembali ke kost Terdakwa;
- Bahwa tasbih tersebut biasanya ditaruh di pelangkiran di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik kalung korban dari belakang dan dari depan ;
- Bahwa pada saat itu lidah korban tidak ada keluar;
- Bahwa pada saat itu air kencing korban tidak ada keluar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan korban di dunia malam di daerah Danau Tempe Sanur;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan kost bersama dengan korban sudah 2 (dua) tahun di Jalan Pulau Galang Nomor 28, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa korban yang memutuskan untuk mengajak tinggal bersama ;
- Bahwa penampilan korban sehari – harinya biasa – biasa saja ;
- Bahwa korban kalau mabuk baru berkata kasar kepada Terdakwa dimana setiap korban mabuk selalu minta air kelapa kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa dengan korban berantem korban selalu tidur di ruang tamu depan dan Terdakwa sering terbangun malam memperbaiki posisi tidur korban pada saat Terdakwa berantem dengan korban ;
- Bahwa bantal tersebut selalu berada di ruang tamu depan karena sering di pakai tidur oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menampar pipi kiri korban kemudian menarik kalung korban ke belakang kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri korban kemudian menarik kalung korban ke depan;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan suara pintu terbuka pada saat Terdakwa berada di dalam kamar sedang bermain handphone;
- Bahwa begitu Terdakwa melihat korban tergantung Terdakwa langsung mengambil pisau ke dapur kemudian memotong korden yang dipakai menggantung diri oleh korban kemudian Terdakwa menopang tubuh korban tanpa memikirkan bagaimana kondisi Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa kerja di dunia malam selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa hanya tamatan Sekolah Dasar;
- Bahwa terdakwa bekerja di garmen dari pukul 09:00 WITA sampai 17:00 WITA terkadang lembur sampai pukul 20:00 WITA;
- Bahwa setelah kenal dua bulan korban memutuskan tinggal bareng dengan Terdakwa ;
- Bahwa mengajak Terdakwa bekerja di garmen yaitu teman Terdakwa ;
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa berhenti bekerja di dunia malam yaitu korban;
- Bahwa Terdakwa menerima kebiasaan - kebiasaan korban asalkan tidak marah – marah dan main perempuan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan korban ngojek dan sambil nanto tamu ;
- Bahwa korban aktif olah raga ngegym dan korban sering jogging bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ikut ngegym;
- Bahwa yang lebih besar badan korban dari pada badan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya korban pernah berantem dengan Kadek Jung;
- Bahwa permasalahannya korban sampai berantem dengan Dek Jung karena masalah uang;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di tempat kejadian sudah 2 (dua) tahun namun sebelumnya Terdakwa tinggal ditempat lain;
- Bahwa profil kamar kost Terdakwa yaitu ada kamar tamu baru kamar tidur setelah itu dapur dan toilet;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memanggil Marko pintu kamar tamu tidak dalam keadaan terkunci ;

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan kondisi Terdakwa pada waktu memopong korban yang penting korban tidak jatuh;
- Bahwa Polisi datang mengambil korden, tasbih, kalung dan kabel ke kost Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Polisi ada bertanya kenapa korban meninggal kemudian Terdakwa menjawab karena korban meninggal karena gantung diri;
- Bahwa Polisi yang menyuruh Terdakwa memasukan korden, tasbih, kalung dan kabel kedalam plastik tersebut kemudian Terdakwa disuruh membuat laporan ;
- Bahwa bantal jantung tersebut awalnya berada di kamar terus disuruh bawa oleh Polisi ;
- Bahwa bantal jantung dan bantal yang ada di ruang tamu diambil oleh Polisi pada saat rekonstruksi dimana Polisi minta kresek kemudian bantal tersebut dimasukan kedalam kresek;
- Bahwa pada waktu korban berantem dengan Terdakwa dimana korban tidak ada mengalami luka lecet tetapi setelah terdakwa menarik kalung korban baru terdakwa mengalami luka memar ;
- Bahwa korban tidak ada respont pada waktu Terdakwa memberikan korban minum tetapi Terdakwa mendengar suara hek dari korban;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memakaikan korban baju yaitu Kadek Ujung terus korban di bopong oleh Kadek Ujung dan Marko serta dua orang laki – laki yang Terdakwa tidak dikenal naik ke motor Kadek Ujung;
- Bahwa yang menanggung hidup Terdakwa selama ini yaitu Almarhum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei: 864997066800519/864997066800501;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei: 359205090308554 / 3592060903 08552;
- 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong celana color warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas plastic warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1(satu) buah bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru;

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing;
- sebuah pisau stanlesteel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa korban I Nyoman Widhiyasa adalah pacar (teman dekat dari Terdakwa). Terdakwa dan Korban telah tinggal bersama sejak 14 (empat belas) tahun layaknya suami istri walaupun Terdakwa dengan I Nyoman Widhiyasa tidak terikat dalam perkawinan;

2. Bahwa kronologi peristiwa sebelum meninggalnya korban I Nyoman Widhiyasa sebagai berikut: bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa memarahi korban karena korban pulang dalam keadaan mabuk dan mencaci Terdakwa dengan mengatakan "Bangsat, Naskleng masak suami datang mabuk air kelapa aja tidak ada". Setelah itu korban I Nyoman Widhiyasa tidur di ruang depan kamar Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya. Pada saat di dalam kamar Terdakwa mendengar HP korban berbunyi sehingga Terdakwa mengambil HP Korban, setelah dibuka ada chat whatsapp dari perempuan lain yang membuat Terdakwa menangis, yang kemudian didengar oleh korban dan langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "kenapa kamu nangis", Terdakwa menjawab "Terdakwa sakit hati kepada Korban, marahnya dengan perempuan lain melampiaskannya kepada Terdakwa". Kemudian Terdakwa tidur disamping Terdakwa namun Terdakwa mengusir korban dan korban tidur di ruang depan kamar Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Korban I Nyoman Widhiyasa untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa sempat mengusir korban dengan berkata, "Keluar kamu dan pergi darisini, bawa semua barang-barangmu" namun Korban I Nyoman Widhiyasa diam tidak menjawab. Setelah pulang kerja sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Korban mengirim pesan WA dengan berkata, "marah sih marah namun pintu jangan dikunci". Kemudian Korban mengetuk pintu kamar tidur meminta tas milik korban yang ada didalam kamar Terdakwa untuk digunakan kerja, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan tasnya lalu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa. Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa pergi dan tidak kembali ke Kost sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 namun Korban ada mengirim pesan WA dengan berkata, "minta maaf" dan Terdakwa mengabaikan pesan WA tersebut. Kemudian pada hari Sabtu

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa membuka pesan WA dari Korban yang berisikan memaki dan mengancam dengan kata-kata “Bangsat, Naskeleng dan Saya Bunuh Kamu” dan Terdakwa menjawab “Saya tidak takut”. Pada saat itu juga Korban I Nyoman Widhiyasa langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan WA “sekarang pulang kamu” dan Terdakwa menjawab “Tidak mau saya masih kerja, kalau butuh saya nanti sore-sore”. Setelah pulang kerja pukul 15.00 WITA terdakwa tidak pulang ke Kost melainkan Terdakwa pergi ke Kost milik teman Terdakwa bernama YUYOH di jalan Tunjung Sari Padangsambian Denpasar sampai pukul 17.00 WITA dan setelah itu Terdakwa tiba di Kost miliknya pada pukul 17.30 WITA. Kemudian Terdakwa tertidur dan bangun pukul 21.00 WITA untuk Videocall keluarga di Jawa dan main HP melihat story WA Korban I Nyoman Widhiyasa lagi minum di Studio Tatto jalan Padma Kuta Badung hingga pukul 24.00 WITA Korban belum pulang ke Kost;

Bahwa oleh karena korban belum pulang ke kost kemudian Terdakwa menghubungi korban sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 01.44 WITA, dan pada saat itu Terdakwa kembali menghubungi Korban I Nyoman Widhiyasa melalui Videocall dan saat mengangkat telepon terlihat Korban sedang di jalan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban, “Kamu minum di kafe lagi ya” dan Korban menjawab “Ya, tetapi saya tidak memakai waitress dan minum patungan berdelapan”. Terdakwa berkata, “Kamu itu ya, bukan memperbaiki kesalahan malah bikin masalah lagi” lalu Korban menjawab, “Ya maaf saya salah”. Lalu Terdakwa berkata, “kamu pakai waitress mana saya tau” dan dijawab oleh Korban, “Terseher kamu mau percaya atau tidak yang penting saya jujur” dan selanjutnya Terdakwa tidak ada bicara posisi HP masih nyala dengan Videocall. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat melalui Videocall korban membuka pintu gerbang Kost lalu masuk kedalam ruang depan Kost dan menaruh helm diatas kulkas. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Kos dan menghampiri Korban lalu marah kepada Korban “Kamu ini ya bukannya benerin kesalahan malah bikin masalah lagi” kemudian Korban menjawab, “Terseher kamu mau percaya apa ga.” Selanjutnya Terdakwa menampar pipi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Korban dan tangan kiri Terdakwa mencengkram baju yang digunakan Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa menarik dari belakang dengan sekuat tenaga kalung yang dipake oleh Korban pada lehernya dan Korban

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



pun menahan kalung yang ditarik Terdakwa dengan kedua tangannya dari depan lehernya, sehingga Terdakwa melepaskan tarikannya. Kemudian Terdakwa menampar lagi pipi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi masuk kedalam kamar Kos dan meninggalkan Korban sendiri di ruang depan kamar Kos milik Terdakwa;

3. Bahwa sebelum I Nyoman Widhiyasa (sebagai korban) meninggal pada tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WITA, korban memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras dan kumpul – kumpul sama teman – temannya, kadang – kadang bermain judi seperti main kartu, dan hal itu dilakukan setiap hari terkadang di kost dan terkadang di luar kost. Bahwa Terdakwa berantem dengan korban yaitu karena korban marah – marah dan pada saat korban tidur ada waitress yang chatt ke Handphone korban kemudian Terdakwa melihatnya sehingga Terdakwa menjadi kecewa dan marah dengan korban kemudian Terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri;

4. Bahwa peristiwa Terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memegang baju korban setelah itu Terdakwa menarik kalung korban dari ke belakang setelah itu Terdakwa mendorong korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar kemudian mengunci pintu kamar. Dan atas pengakuan Terdakwa tidak mengakui telah membuat korban meninggal melainkan korban meninggal karena setelah berantem dengan Terdakwa pada pukul 02.00 WITA sejam kemudian Terdakwa mengecek korban sekira pukul 03.00 WITA, dan melihat Korban tergantung, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian memotong korden dengan sekali irisan yang dipakai oleh korban untuk menggantung diri kemudian Terdakwa menurunkan Korban, selanjutnya Terdakwa memanggil tetangga kost yang bernama Angga Linggom Marcopolo alias Marco untuk melihat kondisi Korban setelah itu Marko mencari bantuan ke luar.

5. Bahwa dengan kondisi korban, kemudian Terdakwa menghubungi Kadek Jung agar datang ke kost Terdakwa kemudian Kadek Jung datang sendiri ke kost Terdakwa, dan sesampainya Dek Jung di Kost Terdakwa Kadek Jung memeriksa kondisi korban kemudian Kadek Jung menyuruh Terdakwa memakaikan korban baju setelah itu korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Usada oleh Kadek Ujung. Kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo dan 2 (dua) orang laki-laki yang membantu masuk kedalam dan menggendong Korban I Nyoman Widhiyasa. Lalu Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya duduk didepan sepeda



motor miliknya, kemudian Korban I Nyoman Widhiyasa berada ditengah, sedangkan salah seorang yang tidak diketahui duduk di belakang memegang Korban I Nyoman Widhiyasa menuju rumah sakit Surya Husada. Kemudian Terdakwa Sugiyati bersama Saksi Angga Linggo Marcopolo berboncongan menyusul menuju Rumah Sakit Surya Husada. Sesampinya Terdakwa Sugiyati di Rumah Sakit Surya Husada, dokter yang menangani Korban I Nyoman Widhiyasa mengatakan bahwa I Nyoman Widiyasa sudah meninggal dunia;

6. Bahwa berbeda dengan kondisi tempat untuk menggantung diri sebagaimana dimaksudkan oleh Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan Saksi dari Kepolisian yang telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara yang bernama Eko Suhermanto, yang memeriksa TKP (tempat kejadian perkara) yang menyatakan pada ventilasi kamar di atas pintu rumah untuk menggantung korden bersih dalam persidangan dijelaskan bersih tersebut debu-debu masih dalam kondisi utuh dan jaring-jaring nyamuk masih utuh dan tidak rusak, seharusnya jika digunakan untuk mengikat korden maka debu seharusnya tidak ada, dan korden yang dipotong oleh Terdakwa untuk melepaskan ikatan korden pada leher Korban hanya dilakukan satu kali potongan, sehingga adanya beberapa kejanggalan pada tempat kejadian perkara;

7. Bahwa meninggalnya korban kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Surya Husada pada tanggal 21 Juli 2024 berupa Visum Et Repertum Nomor 02/VII/VER/SHH/2024 dengan hasil Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia 24 Tahun, warna kulit sawo matang Kesan, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada leher akibat jeratan kemungkinan berupa benda seperti tali atau sejenisnya dan luka pada jari kaki akibat benda tumpul, demikian sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

8. Bahwa selanjutnya korban dibawa oleh keluarganya ke Karangasem untuk dikuburkan, namun setibanya di rumah duka, pihak keluarga kemudian curiga kematian korban telah dibunuh oleh orang lain karena ada bekas luka pada leher korban dan cekikan, selanjutnya korban dibawa Kembali ke Rumah Sakit Prof Ngoerah Denpasar untuk dilakukan otopsi, dan saksi I NYOMAN MERTAYASA yang melakukan pelaporan ke Polresta Denpasar untuk mendapatkan penanganan serta mencari penyebab kematian korban;

- Bahwa setelah dilakukan otopsi terhadap korban yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Prof Ngoerah Denpasar maka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HENKY, Sp.F.,M.Bioethics.,SH., dokter Pemerintah pada Instalasi Kodekteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G Ngoerah, telah melakukan pemeriksaan Jenazah an. I Nyoman Widhiyasa yang pada kesimpulannya :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

Pada pemeriksaan Toksikologi ditemukan ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati, dan ginjal, dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan ketrampilan mengemudi;

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;

9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara *Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* No. Lab : 1097/KTF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 32KTF2024), Limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), dan urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi ethanol masing-masing dengan kadar 205,44 mg/L, 975,61

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



mg/L; 143,91 mg/L; 78,82 mg/L; 121,00 mg/L; 95,70 mg/L; 528,67;
1179,51 mg/L;

Barang bukti kandung empedu (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 25KTF2024), isi lambung (BB 26KTF2024), hati (BB 27KTF2024), ginjal kanan (BB 28KTF2024), ginjal kiri (BB 29KTF2024), limpa (BB 30KTF2024), darah (BB 31KTF2024), urine (BB 32KTF2024) seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdeteksi senyawa pestisida, narkoba, bahan kimia berbahaya, dan methanol;

10. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Laboratoris Kriminalistik* Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara *Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* No. Lab : 1148/KBF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :
 - Barang bukti 2 (dua) potongan korden (BB129KBF2024) dalam keadaan menyatu *tidak dapat* dipotong dengan 1 (satu) kali irisan menggunakan pisau stainless (BB 135KBF2024);
 - Barang bukti bantal warna putih motif bunga (BB132KBF2024), bantal motif batik warna hitam (BB 133KBF2024), bantal bentuk jantung warna biru (BB134KBF2024), dan baju warna hitam (BB 136KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah tidak terdapat cairan air liur manusia;
- Berdasarkan Berita Acara *Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* No. Lab : 1542/KBF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Barnadi, ST.,M.si Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang pada kesimpulannya :

Barang bukti bantal bentuk jantung warna biru (BB 195KBF2024) seperti tersebut dalam I. adalah *benar terdapat darah* dan profil DNA tidak berhasil dianalisis;
- Barang bukti BB 193KBF2024 dan BB 194KBF2024 seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak terdapat darah;



11. Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang ditemukan dalam Tempat Kejadian Perkara sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei:
864997066800519/864997066800501;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei:
359205090308554 / 3592060903 08552;
- 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong celana color warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas plastic warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1(satu) buah bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru;
- sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing;
- sebuah pisau stanlesteel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas nyawa seorang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUGIYATI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta



keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu bentuk kesengajaan dan dengan kesengajaan ini si pelaku delik memang menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan historis dari pembentukan KUHP sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan dengan tegas menyebutkan bahwa definisi yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1890 yaitu "*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menguraikan jenis-jenis dari beberapa kesengajaan sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud atau *opset als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;



b. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan dapat diartikan suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

d. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Kesengajaan bersyarat pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul;

e. Kesengajaan tidak berwarna;

Perbuatan pidana yang ditentukan sebagai kejahatan harus dilakukan dengan sengaja, kecuali kalau ternyata dari teks rumusan delik, dinyatakan bahwa pembuat undang-undang merumuskan suatu culpa. Artinya kesengajaan tidak berwarna kalau dalam rumusan delik disebut sengaja melawan hukum;

f. Kesengajaan berencana;

Bahwa niat sebagai berencana tampak sebagai bagian delik pada pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan (*doodslag*) dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah pembunuhan berencana (*moord*)

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kesengajaan dalam delik pembunuhan atau pembunuhan berencana hanya disyaratkan bahwa pembuat telah berbuat dengan arah ke tujuan. Jadi menghendaki matinya korban dan berbuat dengan sadar yang menyebabkan kematian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan korban I Nyoman Widhiyasa adalah sebagai pacar namun demikian diantara mereka telah lama tinggal bersama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dalam satu kost dan hubungan tersebut sudah layaknya suami istri namun tidak terikat sebuah perkawinan disebabkan memiliki keyakinan yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai mengenal Korban (I Nyoman Widhiyasa) berdasarkan pengakuan Terdakwa bermula pertemuan Terdakwa dengan korban di dunia malam di daerah Danau Tempe Sanur, kemudian Terdakwa diajak oleh Korban untuk berhenti bekerja di dunia malam, dan Terdakwa memberikan syarat kepada Korban kalau Terdakwa menerima kebiasaan-kebiasaan korban asalkan tidak marah-marah dan tidak main perempuan. sehingga sampai saat ini Terdakwa bekerja di Garmen karena diajak teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa tinggal dan kost bersama dengan korban sudah 2 (dua) tahun di Jalan Pulau Galang Nomor 28, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa hingga saatnya sebelum kejadian meninggalnya korban, berdasarkan kronologis kejadian yang diperoleh di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa memarahi korban karena korban pulang dalam keadaan mabuk dan mencaci Terdakwa dengan mengatakan "Bangsat, Naskleng masak suami datang mabuk air kelapa aja tidak ada". Setelah itu korban I Nyoman Widhiyasa tidur di ruang depan kamar Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya. Pada saat di dalam kamar Terdakwa mendengar HP korban berbunyi sehingga Terdakwa mengambil HP Korban, setelah dibuka ada chat whatsapp dari perempuan lain yang membuat Terdakwa menangis, yang kemudian didengar oleh korban dan langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "kenapa kamu nangis", Terdakwa menjawab "Terdakwa sakit hati kepada Korban, marahnya dengan perempuan lain melampiaskannya kepada Terdakwa". Kemudian korban tidur disamping Terdakwa namun Terdakwa mengusir korban dan korban tidur di ruang depan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Korban I Nyoman Widhiyasa untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa sempat mengusir korban dengan berkata, "Keluar kamu dan pergi dari sini, bawa semua barang-barangmu" namun Korban I Nyoman Widhiyasa diam tidak menjawab. Setelah pulang kerja sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Korban mengirim pesan WA dengan berkata, "marah sih marah namun pintu jangan dikunci". Kemudian Korban mengetuk pintu kamar tidur meminta tas milik korban yang ada di dalam kamar Terdakwa untuk digunakan kerja, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan tasnya lalu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa. Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa pergi dan tidak kembali ke Kost sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 namun Korban ada

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan WA dengan berkata, “minta maaf” dan Terdakwa mengabaikan pesan WA tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa membuka pesan WA dari Korban yang berisikan memaki dan mengancam dengan kata-kata “Bangsat, Naskeleng dan Saya Bunuh Kamu” dan Terdakwa menjawab “Saya tidak takut”. Pada saat itu juga Korban I Nyoman Widhiyasa langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan WA “sekarang pulang kamu” dan Terdakwa menjawab “Tidak mau saya masih kerja, kalau butuh saya nanti sore-sore”. Setelah pulang kerja pukul 15.00 WITA terdakwa tidak pulang ke Kost melainkan Terdakwa pergi ke Kost milik teman Terdakwa bernama YUYOH di Jalan Tunjung Sari Padangsambian Denpasar sampai pukul 17.00 WITA dan setelah itu Terdakwa tiba di Kost miliknya pada pukul 17.30 WITA. Kemudian Terdakwa tertidur dan bangun pukul 21.00 WITA untuk Videocall keluarga di Jawa dan main HP melihat story WA Korban I Nyoman Widhiyasa lagi minum di Studio Tatto jalan Padma Kuta Badung hingga pukul 24.00 WITA Korban belum pulang ke Kost;

Menimbang, bahwa oleh karena korban belum pulang ke kost kemudian Terdakwa menghubungi korban sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 01.44 WITA, dan pada saat itu Terdakwa kembali menghubungi Korban I Nyoman Widhiyasa melalui Videocall dan saat mengangkat telepon terlihat Korban sedang di jalan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban, “Kamu minum di kafe lagi ya” dan Korban menjawab “Ya, tetapi saya tidak memakai waitress dan minum patungan berdelapan”. Terdakwa berkata, “Kamu itu ya, bukan memperbaiki kesalahan malah bikin masalah lagi” lalu Korban menjawab, “Ya maaf saya salah”. Lalu Terdakwa berkata, “kamu pakai waitress mana saya tau” dan dijawab oleh Korban, “Terserah kamu mau percaya atau tidak yang penting saya jujur” dan selanjutnya Terdakwa tidak ada bicara posisi HP masih nyala dengan Videocall. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat melalui Videocall korban membuka pintu gerbang Kost lalu masuk ke dalam ruang depan Kost dan menaruh helm diatas kulkas. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Kos dan menghampiri Korban lalu marah kepada Korban “Kamu ini ya bukannya benerin kesalahan malah bikin masalah lagi” kemudian Korban menjawab, “Terserah kamu mau percaya apa ga.” Selanjutnya Terdakwa menampar pipi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Korban dan tangan kiri Terdakwa mencengkram baju yang digunakan Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa menarik dari belakang dengan sekuat tenaga kalung yang dipake oleh Korban

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lehernya dan Korban pun menahan kalung yang ditarik Terdakwa dengan kedua tangannya dari depan lehernya, sehingga Terdakwa melepaskan tarikannya. Kemudian Terdakwa menampar lagi pipi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam kamar Kos dan meninggalkan Korban sendiri di ruang depan kamar Kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebiasaan-kebiasaan dari korban yang sering minum-minuman keras ataupun bermain judi seperti main kartu tidak pernah dipersoalkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa berantem dengan korban yaitu karena korban marah – marah dan pada saat korban tidur ada waitress yang chatt ke Handphone korban kemudian Terdakwa melihatnya sehingga Terdakwa menjadi kecewa dan marah dengan korban, kemudian Terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memegang baju korban setelah itu Terdakwa menarik kalung korban ke belakang setelah itu Terdakwa mendorong korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar. Dan atas pengakuan Terdakwa tidak mengakui telah membuat korban meninggal melainkan korban meninggal karena setelah berantem dengan Terdakwa pada pukul 02.00 WITA sejam kemudian Terdakwa mengecek korban sekira pukul 03.00 WITA, dan melihat Korban tergantung, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan memotong korden dengan sekali irisan yang dipakai oleh korban untuk menggantung diri kemudian Terdakwa menurunkan Korban, selanjutnya Terdakwa memanggil tetangga kost yang bernama Angga Linggom Marcopolo alias Marco untuk melihat kondisi Korban setelah itu Marko mencari bantuan ke luar;

Menimbang, bahwa melihat kondisi korban, kemudian Terdakwa menghubungi Kadek Jung agar datang ke kost Terdakwa selanjutnya Kadek Jung datang sendiri ke kost Terdakwa, dan sesampainya Dek Jung di Kost Terdakwa, Kadek Jung memeriksa kondisi korban kemudian Kadek Jung menyuruh Terdakwa memakaikan korban baju setelah itu korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Husada oleh Kadek Ujung. Kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo dan 2 (dua) orang laki-laki yang membantu masuk ke dalam dan menggendong Korban I Nyoman Widhiyasa. Lalu Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya duduk di depan sepeda motor miliknya, kemudian Korban I Nyoman Widhiyasa berada ditengah, sedangkan salah seorang yang tidak diketahui duduk di belakang memegangi Korban I Nyoman Widhiyasa menuju rumah sakit Surya Husada. Kemudian Terdakwa Sugiyati bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo berboncongan

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul menuju Rumah Sakit Surya Husada. Sesampinya Terdakwa Sugiyati di Rumah Sakit Surya Husada, dokter yang menangani Korban I Nyoman Widhiyasa mengatakan bahwa I Nyoman Widiyasa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bagaimana proses kematian Korban berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Merta Yasa yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui penyebab kematian Korban, melainkan Saksi yang ikut membawa jenazah Korban sampai di Karangasem, saat membuka bungkus jenazah Saksi melihat ada jeratan dan bekas cekikan di leher korban hanya di bagian depan saja, setelah itu pihak keluarga dan Saksi meminta agar jenazah Korban diautopsi karena saksi curiga Korban dibunuh. Sedangkan luka di kaki Korban karena akibat terseret diaspal saat Korban dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Linggom Markopolo alias Marco yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Saksi dipanggil dan dibangun oleh Terdakwa untuk ke kamar Terdakwa, karena Terdakwa meminta tolong untuk melihat kondisi korban, namun sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "marko jangan rame ya, karena takut mengganggu tetangga kost yang lain". Kemudian Saksi saat berada di dalam ruang tamu kamar kost Saksi melihat Korban menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju dengan posisi tidur terlentang dengan kepala mengarah ke pintu ruang tamu kost, dan posisi kedua tangan berada di samping badan, dan saksi melihat lantai ruang tamu dalam keadaan basah, dan saat itu Saksi mendekati tubuh Korban ada melihat kalung rantai berwarna silver berada di lantai dengan posisi Kalung Rantai bertumpuk rapi disebelah kanan kepala Korban yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Meter. Selanjutnya yang Saksi lakukan adalah mengecek bagian dada korban untuk memastikan detak jantung korban, Saksi sama sekali tidak rasakan detak jantung, sehingga Saksi kembali ke kamar kost Saksi untuk mengambil HP dan berinisiatif Korban harus dibawa ke rumah sakit, dan Saksi mencari bantuan di sekitar jalan Pulau Galang. Oleh karena tidak ada jawaban dari Rumah Sakit Siloam maupun ambulance pada pukul 03.10 WITA sampai pukul 03.11 WITA, saat yang bersamaan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melintas dalam keadaan mabuk kemudian salah satunya diketahui namanya Dek Jung, saksi meminta bantuan kepada Dek Jung untuk mengangkat Korban untuk dinaikkan ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit berboncengan 3 (tiga), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Marco bersama-sama menuju Rumah Sakit menyusul Dek Jung, dan ternyata Rumah Sakit yang

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju Dek Jung berbeda dengan Rumah Sakit yang Saksi Marco dan Terdakwa tuju yaitu Terdakwa bersama Saksi Marco ke Siloam sedangkan Dek Jung membawa Korban ke Rumah Sakit Surya Husada, sehingga Terdakwa dan Saksi Marco segera menyusul ke Rumah Sakit Surya Husada, dan sesampainya Terdakwa bersama Saksi Marco di Rumah Sakit Surya Husada dinfokan oleh perawat Rumah Sakit Surya Husada Denpasar kalau Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radika Denda adalah istri dari Saksi Marco, jika Korban telah meninggal itupun berdasarkan informasi yang diberikan suami Saksi (Saksi Marco);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung yang bersesuaian dengan keterangan saksi Marco dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Korban adalah Paman Saksi, dan awalnya Saksi mengetahui Paman Saksi telah pingsan dari selingkuhan/pacar korban (Terdakwa) melalui telepon Terdakwa (Sugiyati). Namun Saksi mendapati di ruang tamu kamar kost Terdakwa dan Korban, adalah posisi Korban sudah terlentang didampingi oleh pacar/selingkuhan korban, yang dalam kondisi sudah meninggal dengan keadaan korban terlentang hanya menggunakan celana pendek kolor warna hitam dan tanpa menggunakan baju, kepala mengerah ke pintu ruang tamu kost, dan posisi tangan berada di samping badan, dimana tubuhnya dari lengan sampai kepala berada di atas lantai dengan posisi kepala menghadap ke Timur dan kaki ke arah Barat dengan posisi badan miring dan jarak antara tubuh korban dengan pintu depan kurang lebih berjarak 50 cm (lima puluh centimeter) sedangkan tubuh korban dengan pintu kamar ruang tengah adalah kurang lebih 2 (dua) meter dan posisi Terdakwa duduk disebelah kanan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Suhermanto dari Polresta Denpasar bersama team yang melakukan oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) perkara a quo sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/356/VII/2024/SPKT/Polresta Denpasar/Polda Bali, tanggal 22 Juli 2024 pelapor atas nama I Nyoman Merta Yasa, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Jl. Pulau Galang No. 28A kamar kost-kost an No. 2, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari pemeriksaan dan pemotretan TKP pada kamar kos-kosan No. 2 Jl. Pulau Galang No. 28A Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bahwa pada ventilasi kusen pintu kamar tidur tempat korban mengikat korden

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk gantung diri debu pada celah kusen bersih dan dibelakang terdapat jaring nyamuk tapi tidak ada rusak dan tidak ada ditemukan potongan kain korden, sebuah tasbih dan 1 (satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus. Melainkan potongan kain korden warna abu-abu, sebuah tasbih dan serta 1 (satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus sudah dimasukkan dalam tas plastik warna Biru yang diserahkan oleh terdakwa Sugiyati kepada petugas. Bahwa celah kusen yang bersih yang dimaksud oleh saksi ialah bersih dari bekas apapun dan debu masih utuh tidak ada bekas benda yang menempel;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas dikaitkan dengan pendapat ahli yang bernama dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban yang bernama I NYOMAN WIDHIYASA pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18.25 WITA dan pemeriksaan dalam dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.15 WITA. Serta tugas Ahli adalah menerbitkan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengawetan Jenazah serta Visum et Repertum;

Bahwa dari prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., terhadap korban adalah pemeriksaan pada bagian luar dari sekujur tubuh jenazah, mulai dari kaki hingga kepala lalu pembukaan rongga kepala, dada dan perut untuk mencari adanya tanda-tanda kekerasan dan pengambilan sampel untuk pemiksaan patologi anatomi dan toksikologi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan otopsi (pemeriksaan luar dan dalam) terhadap Korban ditemukan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024, yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2024 yaitu :

Pemeriksaan Luar:

a. Tanda Kematian:

Lebam mayat berwarna merah gelap pada leher bagian belakang dan punggung atas, yang hilang dengan penekanan serta pada punggung bawah yang tidak hilang dengan penekanan;

Kaku mayat pada rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan. Tanda pembusukan belum terbentuk;

b. Alat Kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki;
- Zakar tidak disunat;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa;

c. Lubang pelepasan:

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

d. Luka-luka:

- Pada pipi kiri hingga leher sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut rahang bawah, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dikelilingi pembengkakan, berukuran delapan senti meter kali enam sentimeter;
- Tepat pada sudut bibir kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar selaput lendir, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu senti meter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;
- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka berbentuk titik, di bawahnya terdapat luka memar, berwarna ungu kehitaman, melingkar secara tidak penuh sepanjang dua puluh senti meter, Pada lengan atas kiri sisi dalam, luka menghilang sepanjang enam belas senti meter;
- Pada leher samping kanan, terdapat luka lecet tekan, teraba keras dan kaku, berwarna merah kehitaman, melingkar secara tidak penuh dengan arah miring dari kanan bawah ke kiri atas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah dagu, dengan lebar satu koma empat sentimeter;
 - b. Pada leher depan samping kanan, tiga belas sentimeter di bawah liang telinga dengan lebar satu sentimeter;
 - c. Pada leher belakang kanan, sepuluh senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut belakang, luka menghilang;
 - d. Pada leher depan kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan setinggi jakun. Luka menghilang;
 - e. Panjang seluruh luka enam belas sentimeter;
 - f. Pada punggung ibu jari kaki kiri ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali satu koma lima senti meter;
 - g. Pada punggung jari kedua kaki kiri ruas pertama dan kedua terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas empat



senti meter kali satu senti meter, dengan ukuran terbesar dua senti meter kali satu senti meter dan ukuran terkecil nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;

h. Pada punggung jari ketiga kaki kiri ruas kedua, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima sentimeter;

i. Pada kantong Zakar kanan dan kiri, terdapat luka lecet dengan pola bergerigi, meliputi daerah seluas lima koma lima senti meter kali empat senti meter;

j. Patah tulang, tidak tampak dan tidak teraba patah tulang;

k. Jaringan di bawah selaput lendir bibir, serta kuku kedua jari-jari tangan berwarna kebiruan;

l. Seluruh daerah wajah dan leher tampak berwarna ungu kehitaman;

Pemeriksaan Tambahan:

a. Pemeriksaan TOSIKOLOGI : No. LAB : 1097 / KTF / 2024;

b. Pemeriksaan PATOLOGI : No. PA : 25 / KF / 2024;

- Pada jenazah laki-laki ditemukan :

a. Ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorokan, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul;

b. Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka lecet pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian;

c. Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

- Bahwa pada pemeriksaan Patologi anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

- Bahwa pada pemeriksaan Toksikologi ditemukan Ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati dan ginjal dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan keterampilan mengemudi;

- Bahwa sebab kematian karena kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;



- Bahwa penyebab timbulnya luka-luka tersebut adalah kekerasan tumpul; Sesuai dengan kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum nomor : Visum Et Repertum nomor : RS.01.06 / D.XVII.1.4.15 / 206 / 2024, tanggal 14 Agustus 2024 Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah terdapat kekerasan tumpul pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta ditemukan ethanol dalam tubuh korban;
- Bahwa luka - luka yang terdapat pada tubuh korban I Nyoman Widhiyasa mengakibatkan kematian terhadap korban I Nyoman Widhiyasa karena menghalangi jalan napas sehingga korban mengalami mati lemas;
- Bahwa menurut Ahli, tidak ada tanda-tanda gantung diri pada korban ini karena jejas jerat yang terdapat pada leher kanan terjadi sesaat setelah kematian. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya resapan darah dibawah jejas jerat tersebut saat dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa terhadap pemeriksaan leher korban, jejas jerat yang terdapat pada leher kanan hanya terdapat pada bagian luar ataupun kulit korban;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pembedahan pada bagian leher korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan pada bagian dalam leher korban yang menyebabkan korban mati dengan cara gantung diri;
- Bahwa pendapat ahli sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas, dan terhadap luka-luka yang ditemukan pada lidah korban adalah upaya korban untuk melawan agar bisa bernafas, sehingga ahli dapat menemukan luka bekas gigitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S. S, yang memeriksa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kain korden warna abu-abu, 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru, 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah baju warna hitam. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang-barang bukti tersebut yaitu :

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah sepsifikasinya ahli mengenai DNA dan dalam perkara a quo melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kalio pertama pemeriksaan air liur tanggal 22 Agustus 2024, kedua tanggal 29 Oktober 2024 melakukan pemeriksaan darah;

Bahwa pada saat pemeriksaan pertama tidak ditemukan air liur dari 3 (tiga) buah bantal 1 (satu) buah baju yang dijadikan barang bukti oleh penyidik;

- Bahwa untuk menguji ketajaman pisau terhadap korden tidak memerlukan metodologi dan hal tersebut bukan kompetensi ahli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 1 (satu) buah bantal warna putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna hitam, 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna biru dan 1 (satu) buah baju warna hitam tidak terdeteksi terdapat air liur manusia;
- Bahwa ahli menemukan pada darah pada bantal berbentuk jantung warna biru namun tidak ada profil DNA yang muncul karena ada 2 kemungkinan, pertama jumlah darah untuk pemeriksaan dibawah ambang batas, kedua kemungkinan darah tersebut bukan darah manusia melainkan darah hewan karena alat yang dimiliki hanya khusus untuk darah manusia;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan yang harus dijawab yaitu apakah proses kematian korban ada saksi yang menyaksikan selain Terdakwa, jika mengacu dari pengertian dari keterangan Saksi hal yang sama juga diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan „keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu“. Maka berdasarkan fakta yang diperoleh fakta bahwa tidak ada orang selai Terdakwa yang berada dalam kamar Kost Terdakwa dan Korban, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah menjadi kewajiban karena yang tinggal dalam kamar kost Terdakwa dan Korban hanya mereka berdua, sehingga orang lain selai Terdakwa tidak ada yang mengetahui bagaimana proses meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lain seperti I Nyoman Merta Yasa, Angga Linggom Markopolo alias Marko, dan I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung, semuanya mengetahui kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diberitahu oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memberitahu dan membangunkan Marko, Terdakwa menelpon Dek Jung, sedangkan I Nyoman Merta Yasa diberitahu oleh Dek Jung, dan kematian Korban ditegaskan pada saat korban sudah diperiksa di Rumah Sakit Surya Husada;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada saksi yang mengetahui bukan berarti ada kebuntuan dalam pembuktian perkara a quo, melainkan setelah dilakukan pemeriksaan yang detail oleh saksi yang melakukan oleh TKP yakni saksi Eko Suhermanto yang secara tegas dan rinci di persidangan menerangkan bahwa ventilasi kusen pintu kamar tidur sebagaimana alibi Terdakwa bahwa korban mengikat korden yang digunakan untuk gantung diri, maka debu pada celah kusen bersih dan dibelakang terdapat jaring nyamuk tapi tidak ada yang rusak. Kemudian dalam persidangan Majelis telah mempertegas penjelasan bersih pada kusen kepada saksi dan Saksi secara tegas menjawab bawa celah kusen yang bersih dimaksud saksi adalah debu masih utuh dan tidak ada benda-benda yang menempel;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan di TKP ada beberapa bukti kuat yang kemudian mengarah pada bagaimana muncul garis pada leher korban sehingga disebut oleh keluarga Korban dan Saksi I Nyoman Merta Yasa adalah ada luka bekas cekikan dan jeratan, sedangkan berdasarkan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, yang secara tegas menyampaikan tidak ada tanda-tanda gantung pada diri korban karena jejas jerat yang terdapat pada leher kanan terjadi sesaat setelah kematian, hal ini dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dilakukan oleh Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H dengan tidak ditemukannya resapan darah dibawah jejas jerat tersebut saat dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa apakah kemudian yang dimaksud adanya garis V pada leher korban, maka berdasarkan pengertian dari saksi Eko Suhermanto dan Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, bentuk V tersebut muncul adalah melingkar pada leher, dan ujung dari V adalah diakibatkan dari ikatan tali atau alat yang digunakan untuk mengikat, sedannngkan pada diri Korban jejas hanya ada pada bagian depan leher, dan tidak melingkar atau berdiam di satu titik, baik pada bagian leher sebelah kanan atau kiri tergantung pada posisi gantungan, dan setelah melihat gambar atau foto-foto pada korban setengah leher pada bagian belakang adalah bersih dan tidak ditemukan bekas tanda melingkar sebagai bentuk akibat dari sebuah gantungan, dan hal ini persepsi yang berbeda dari Penasihat Hukum Terdakwa luka yang ada pada leher korban adalah berbentuk V dan itu adalah akibat dari gantungan (gantungan diri) ;

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa jika melihat bentuk jejas adalah berukuran tidak lebar, sebagaimana barang bukti yang ditemukan di persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa korban menggantung dirinya dengan menggunakan sebuah korden, maka jika Majelis Hakim dan tentunya juga telah diperhatikan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sudah paham lebar dan tebalnya korden jika dipergunakan untuk menggantung leher tentunya akan mengakibatkan luka dari leher korban akan melebar, namun faktanya luka pada leher korban benar seperti yang disampaikan oleh saksi I Nyoman Merta Yasa dan Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, jejas luka tersebut tidak menyerupai dan tidak mendekati dengan barang bukti korden, dan untuk barang bukti yang relevan, mendekati dengan bentuk jejas di leher korban berdasarkan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H adalah kalung perak. Selain itu Majelis Hakim juga mengamati luka dari foto leher korban yang dilampirkan dalam berkas perkara luka pada leher depan korban dapat terjadi karena alat membuat luka tali, kabel atau kalung perak ditarik dari belakang, atau adanya penekanan dari atas terhadap leher korban, sehingga hanya tergambar dan nampak menjadi satu garis di bagian leher depan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gantung tidak semestinya dengan lidah keluar, namun berdasarkan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, dan berdasarkan temuan yang sering dijumpai oleh saksi Eko Suhermanto yang khusus melakukan olah TKP terhadap kasus gantung diri, penyebab dari lidah keluar adalah sebuah akibat dari penekanan pada leher yang mengakibatkan adanya kontraksi pada lidah sehingga lidah menjadi keluar, atau ada keluarnya sperma ataupun kotoran yang keluar dari korban gantung diri, hal ini tidak ditemukan tanda-tanda yang dimaksud sebagai ciri-ciri korban gantung diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim melihat persesuaian keterangan saksi, ahli dan alat bukti surat serta adanya barang bukti, maka dipeoleh suatu petunjuk. Hal mana alat bukti petunjuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan "*petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan*". Selanjutnya petunjuk dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti keterangan saksi (vide Pasal 188 ayat (2) huruf a KUHAP), surat (vide Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan korban meninggal bukanlah karena gantung diri, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., telah melakukan pemeriksaan dalam dan luar pada korban yakni sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah pangkal tenggorokan dan pangkal batang tenggorok yang menghalangi jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas, sedangkan mengenai luka-luka pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, lidah, pangkal lidah adalah karena kekerasan tumpul. Selain itu juga luka-luka pada lidah korban adalah upaya korban untuk melawan agar bisa bernafas, sehingga berdasarkan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H adalah merupakan luka bekas gigitan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan beberapa barang bukti seperti bantal walaupun tidak terdapat air liur, tapi juga tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan untuk menghentikan pernapasan seseorang (dalam perkara a quo adalah Korban I Nyoman Wdhiyasa), karena tidak semua korban pembekapan harus ada darah ataupun air liur yang menempel pada bantal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau dapur sebagaimana pernyataan Terdakwa, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk memotong korden yang mengikat leher korban, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap keberadaan pisau bisa jadi memang dipergunakan untuk memotong korden dimaksud, akan tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas tindakan memotong korden seakan-akan korban telah terikat korden, dan yang menjadi kejanggalan atas pernyataan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong korden hanya sekali tebas, sebagaimana diketahui bersama atau pemahaman secara umum melihat wujud dari barang bukti adalah sebuah pisau dapur, kemudian sifat dari kain korden (bahan pembuat kain korden berupa benang) jika dipergunakan untuk mengikat sesuatu maka pastinya kain tersebut akan menjadi lebih tebal, dan hal ini menjadi tidak lebih mudah untuk dipotong apalagi hanya sekali tebas tentunya harus dilakukan pemotongan atau beberapa kali pengirisan, dan dilihat dari hasil potongan korden di persidangan telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan telah disaksikan oleh Penasihat Hukum serta Terdakwa, bahwa hasil potong tidaklah rata/tidak beraturan dan rapi itu menandakan memotong kain dilakukan dengan mengiris beberapa kali. Maka hal ini membuktikan kain korden itu memang dipotong oleh Terdakwa akan tetapi korden tersebut bukanlah media dipergunakan untuk menggantung korban, tindakan Terdakwa tersebut merupakan pengaburan suatu fakta yang seharusnya terjadi, maka hal ini justru telah membuktikan kematian korban bukanlah karena gantung diri, sehingga fakta hukum pertama yang dibangun oleh Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan, sebaliknya luka-luka yang

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Korban berdasarkan uraian pertimbangan di atas relevan dengan istilah kematian korban karena kekerasan tumpul pada pada daerah pangkal tenggorokan dan pangkal batang tenggorok yang menghalangi jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas, bentuk-bentuk untuk membuat mati lemas adalah dengan cara membekap dengan alat berupa bantal yang ditemukan di TKP, sehingga dengan demikian terhadap fakta hukum kedua juga yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibahas apakah dengan kondisi korban tidak dalam kondisi lemah dan mampu untuk melakukan suatu perlawanan, maka jika dilihat dari postur tubuh Korban sebagaimana diterangkan oleh masing-masing saksi yakni saksi I Nyoman Merta Yasa, saksi Angga Linggom Markopolo dan saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan Korban lebih tinggi dan lebih besar dari Terdakwa, ataupun berdasarkan pendapat ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., yang telah membuat Visum et Repertum pada Jenazah Korban, kadar alkohol ditemukan kadarnya tidak mematikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik etanol dalam darah korban sebanyak 568 mg/liter dan etanol dalam urin korban sebanyak 1779,21 mg/liter, yang berarti hanya menurunkan tajam penglihatan, menurunkan penciuman dan menurunkan keterampilan mengemudi;

Menimbang, bahwa kemudian jika diperhatikan penjelasan dari ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM., yang menilai kondisi korban pembekapan berdasarkan teksbook dengan beberapa profilnya diantaranya adalah keadaan infim (orang yang dalam keadaan lemah seperti bayi atau anak-anak), bagi orang yang sudah tua atau orang dewasa karena dibawah pengaruh obat atau alkohol, dan kekuatan orang yang melakukan pembekapan kekuatannya 60% bahkan mungkin 70%. Kemudian selanjutnya ahli juga menerangkan melihat hasil laboratorium forensik toksologi yang menyatakan kandungan etanol dalam darah 500 Mg dan 1100an Mg dalam urine yang mengartikan korban meminum kandungan alkohol relative lama sehingga alkohol sudah lebih banyak keluar melalui urine. Menurut ahli patokan seorang tidak berdaya karena pengaruh alkohol adalah ketika etanol dalam darah 3000 Mg, dan melihat kandungan etanol dalam darah korban berarti korban masih berdaya dan korban dikategorikan tidak dalam keadaan infim. Selanjutnya ahli menerangkan fase tidur yang umumnya disebut REM dan Non REM, secara biologis bukan kehilangan kesadaran, orang tidur masih mempunyai kewaspadaan walaupun

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengaruh alkohol. Secara umum orang tidur dalam pengaruh alkohol tidak serta merta menghilangkan kesadaran terbukti masih ada reflek-reflek yang bisa dilakukan, selain itu profil korban laki-laki tinggi besar, dan nge-gym sedangkan Terdakwa (perempuan) jauh lebih kecil dan bukan orang yang sering berolah raga, menurut ahli Terdakwa tidak mungkin dapat melakukan pembekapan;

Menimbang, bahwa yang perlu dicermati dalam perkara a quo bahwa Korban adalah pacar Terdakwa, kemudian Korban masih dalam kondisi terpengaruh alkohol walaupun etanol yang ditemukan dalam darah 568 mg/liter dan etanol dalam urin korban sebanyak 1779,21 mg/liter, sehingga korban tidak akan menduga Terdakwa melakukan penganiayaan atau pembekapan kepada Korban, karena Terdakwa adalah orang dekat Korban dan sudah diajak hidup bersama kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun, walaupun penilaian Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM., telah menguraikan beberapa kriteria keadaan infim seseorang, maupun kondisi umum secara teori kesadaran orang tidur (REM dan Non REM), kesadaran dan kebugaran seseorang yang telah terpengaruh alkohol pada saat seseorang tidur (dalam perkara a quo) justru sebaliknya Majelis Hakim berkesimpulan sangat mungkin orang menjadi tidak berdaya dengan kondisi-kondisi yang diuraikan oleh ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM., maka bentuk fisik seseorang tidaklah mencerminkan kekuatan orang tersebut walau secara umum orang tinggi dan besar dapat dikatakan memiliki kekuatan yang besar pula, karena ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan orang tinggi dan besar dalam keadaan yang duraikan di atas juga dapat tidak berdaya, disamping itu karena ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM., tidak melakukan pemeriksaan terhadap diri korban, maka pendapat ahli tidak dapat diterapkan pada kondisi korban sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM., dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat ahli Dr. Dewi Bunga, SH.,MH., yang menerangkan ajaran kausalitas yang pada pokoknya adalah perbuatan Terdakwa yang menampar korban ada dugaan tindak pidana penganiayaan, dan matinya korban tidak disebabkan oleh penamparan hal ini Majelis Hakim juga sependapat, namun selebihnya pendapat ahli mengenai korban meninggal dengan kondisi gantung diri menjadi satu bukti ilmiah adalah patut dikesampingkan, karena Ahli sudah berpendapat tidak sesuai dengan kualifikasinya, dengan tidak melakukan penelitian ataupun diikuti dalam proses tersebut, serta ahli Dr. Dewi Bunga, SH.,MH., yang mengomentari ahli forensik terkait tamparan menyebabkan kematian korban, adalah tidak berdasar

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan fakta yang disajikan, seharusnya Dr. Dewi Bunga, SH.,MH., berpendapat sesuai dengan keilmuan dan keahliannya saja;

Menimbang, bahwa apakah kemudian kematian korban dapat dinyatakan adanya kesengajaan yang dibuat oleh Terdakwa dalam perkara a quo?

Menimbang, bahwa sebagaimana teori kesengajaan yang telah Majelis Hakim uraian di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kematian Korban bukanlah merupakan tujuan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sebagai rasa emosi Terdakwa terhadap korban karena adanya kekecewaan Terdakwa terhadap korban yang diketahui oleh Terdakwa telah melakukan hubungan dengan wanita lain, hal itu diketahui oleh Terdakwa dari mengecek HP Korban terdapat panggilan dari perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, pertengkaran tersebut juga merupakan rasa kasih sayang Terdakwa terhadap korban agar Korban tidak mengulangi lagi perbuatannya bermain perempuan lain dan Korban sadar akan perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan matinya korban bukanlah dikehendaki oleh Terdakwa maka Terdakwa tidaklah dapat dikwalifikasi dengan sengaja menyebabkan kematian itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan pendirian Penuntut Umum maupun dengan pendirian Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua "*dengan sengaja*" tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga yaitu *Merampas nyawa seorang lain*, maka hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Disini terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur ketiga tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUGIYATI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam ayat (4) dalam ketentuan Pasal 351 KUHP memberi pengertian tentang apa yang dimaksud penganiayaan, yaitu "dengan sengaja merusak kesehatan orang". Sehingga penganiayaan tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hoge Raad* (selanjutnya disingkat HR) 25 Juni 18894, . 6334; Jan, 1892, W. 6138, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet ini haruslah dituduhkan di dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan HR. 19 Nop 1894, W. 6584 menentukan Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa opzet si pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut. Selanjutnya ditegaskan pula dalam HR 8 April 1929, N.J. 1929, 894, W.12004 menyebutkan bahwa adalah cukup apabila disitu terdapat suatu hubungan sebab akibat antara penganiayaan itu dengan lukan berat yang timbul. Tidaklah menjadi soal apakah akibat tersebut telah terjadi secara wajar atau tidak;



Menimbang, bahwa pengertian menganiaya berdasarkan HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tindak pidana di atas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Kesengajaan;

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als a olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu juga bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku ;

b. Unsur Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya ;

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh;



Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa unsur akibat - baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus ada akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya;

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bagaimanakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, maka berdasarkan kronologis kejadian sebelum meninggalnya Korban sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" pada dakwaan primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan mengambil alih fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena uraian faktanya adalah sama sehingga mengeliminir terjadinya pengulangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan khususnya bagaimana penganiayaan Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban adalah memiliki hubungan pacar dan telah tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun tanpa status, dan dalam 2 (dua) tahun terakhir menempati kost di Jalan Pulau Galang Nomor 28, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa memarahi korban karena korban pulang dalam keadaan mabuk dan mencaci Terdakwa dengan mengatakan "Bangsat, Naskleng masak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami datang mabuk air kelapa aja tidak ada". Setelah itu korban I Nyoman Widhiyasa tidur di ruang depan kamar Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya. Pada saat di dalam kamar Terdakwa mendengar HP korban berbunyi sehingga Terdakwa mengambil HP Korban, setelah dibuka ada chat whatsapp dari perempuan lain yang membuat Terdakwa menangis, yang kemudian didengar oleh korban dan langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "kenapa kamu nangis", Terdakwa menjawab "Terdakwa sakit hati kepada Korban, marahnya dengan perempuan lain melampiaskannya kepada Terdakwa". Kemudian Terdakwa tidur disamping Terdakwa namun Terdakwa mengusir korban dan korban tidur di ruang depan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Korban I Nyoman Widhiyasa untuk bekerja dan pada saat itu Terdakwa sempat mengusir korban dengan berkata, "Keluar kamu dan pergi darisini, bawa semua barang-barangmu" namun Korban I Nyoman Widhiyasa diam tidak menjawab. Setelah pulang kerja sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Korban mengirim pesan WA dengan berkata, "marah sih marah namun pintu jangan dikunci". Kemudian Korban mengetuk pintu kamar tidur meminta tas milik korban yang ada didalam kamar Terdakwa untuk digunakan kerja, lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan menyerahkan tasnya lalu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa. Setelah itu Korban I Nyoman Widhiyasa pergi dan tidak kembali ke Kost sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 namun Korban ada mengirim pesan WA dengan berkata, "minta maaf" dan Terdakwa mengabaikan pesan WA tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa membuka pesan WA dari Korban yang berisikan memaki dan mengancam dengan kata-kata "Bangsat, Naskeleng dan Saya Bunuh Kamu" dan Terdakwa menjawab "Saya tidak takut". Pada saat itu juga Korban I Nyoman Widhiyasa langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan WA "sekarang pulang kamu" dan Terdakwa menjawab "Tidak mau saya masih kerja, kalau butuh saya nanti sore-sore". Setelah pulang kerja pukul 15.00 WITA terdakwa tidak pulang ke Kost melainkan Terdakwa pergi ke Kost milik teman Terdakwa bernama YUYOH di jalan Tunjung Sari Padangsambian Denpasar sampai pukul 17.00 WITA dan setelah itu Terdakwa tiba di Kost miliknya pada pukul 17.30 WITA. Kemudian Terdakwa tertidur dan bangun pukul 21.00 WITA untuk Videocall keluarga di Jawa dan main HP melihat story WA Korban I

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Widhiyasa lagi minum di Studio Tatto jalan Padma Kuta Badung hingga pukul 24.00 WITA Korban belum pulang ke Kost;

Menimbang, bahwa oleh karena korban belum pulang ke kost kemudian Terdakwa menghubungi korban sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 01.44 WITA, dan pada saat itu Terdakwa kembali menghubungi Korban I Nyoman Widhiyasa melalui Videocall dan saat mengangkat telepon terlihat Korban sedang di jalan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban, "Kamu minum di kafe lagi ya" dan Korban menjawab "Ya, tetapi saya tidak memakai waitress dan minum patungan berdelapan". Terdakwa berkata, "Kamu itu ya, bukan memperbaiki kesalahan malah bikin masalah lagi" lalu Korban menjawab, "Ya maaf saya salah". Lalu Terdakwa berkata, "kamu pakai waitress mana saya tau" dan dijawab oleh Korban, "Terserah kamu mau percaya atau tidak yang penting saya jujur" dan selanjutnya Terdakwa tidak ada bicara posisi HP masih nyala dengan Videocall. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat melalui Videocall korban membuka pintu gerbang Kost lalu masuk kedalam ruang depan Kost dan menaruh helm di atas kulkas. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Kos dan menghampiri Korban lalu marah kepada Korban "Kamu ini ya bukannya benerin kesalahan malah bikin masalah lagi" kemudian Korban menjawab, "Terserah kamu mau percaya apa ga." Selanjutnya Terdakwa menampar pipi Korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Korban dan tangan kiri Terdakwa mencengkram baju yang digunakan Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa menarik dari belakang dengan sekuat tenaga kalung yang dipake oleh Korban pada lehernya dan Korban pun menahan kalung yang ditarik Terdakwa dengan kedua tangannya dari depan lehernya, sehingga Terdakwa melepaskan tarikannya. Kemudian Terdakwa menampar lagi pipi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi masuk ke dalam kamar Kos dan meninggalkan Korban sendiri di ruang depan kamar Kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebiasaan-kebiasan dari korban yang sering minum-minuman keras ataupun bermain judi seperti main kartu tidak pernah dipersoalkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa berantem dengan korban yaitu karena korban marah – marah dan pada saat korban tidur ada waitress yang chatt ke Handphone korban kemudian Terdakwa melihatnya sehingga Terdakwa menjadi kecewa dan marah dengan korban, kemudian Terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri 2 (dua) kali kemudian Terdakwa memegang baju korban setelah itu Terdakwa menarik kalung korban ke belakang setelah itu Terdakwa

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong korban kemudian Terdakwa masuk ke kamar kemudian mengunci pintu kamar. Dan atas pengakuan Terdakwa tidak mengakui telah membuat korban meninggal melainkan korban meninggal karena setelah berantem dengan Terdakwa pada pukul 02.00 WITA sejam kemudian Terdakwa mengecek korban sekira pukul 03.00 WITA, dan melihat Korban tergantung, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian memotong korden dengan sekali irisan yang dipakai oleh korban untuk menggantung diri kemudian Terdakwa menurunkan Korban, selanjutnya Terdakwa memanggil tetangga kost yang bernama Angga Linggom Marcopolo alias Marco untuk melihat kondisi Korban setelah itu Marko mencari bantuan ke luar;

Menimbang, bahwa melihat kondisi korban, kemudian Terdakwa menghubungi Kadek Jung agar datang ke kost Terdakwa selanjutnya Kadek Jung datang sendiri ke kost Terdakwa, dan sesampainya Dek Jung di Kost Terdakwa Kadek Jung memeriksa kondisi korban kemudian Kadek Jung menyuruh Terdakwa memakaikan korban baju setelah itu korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Usada oleh Kadek Ujung. Kemudian Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung bersama Saksi Angga Linggom Marcopolo dan 2 (dua) orang laki-laki yang membantu masuk ke dalam dan menggendong Korban I Nyoman Widhiyasa. Lalu Saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya duduk di depan sepeda motor miliknya, kemudian Korban I Nyoman Widhiyasa berada ditengah, sedangkan salah seorang yang tidak diketahui duduk di belakang memegang Korban I Nyoman Widhiyasa menuju rumah sakit Surya Husada. Kemudian Terdakwa Sugiyati bersama Saksi Angga Linggo Marcopolo berboncongan menyusul menuju Rumah Sakit Surya Husada. Sesampainya terdakwa Sugiyati di Rumah Sakit Surya Husada, dokter yang menangani Korban I Nyoman Widhiyasa mengatakan bahwa I Nyoman Widiyasa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian Jenazah korban dibawa ke Karangasem berangkat dari Rumah Sakit Surya Husada pada puku 106.00 WITA, dan sesampainya di Karangasem saat dibuka pembungkus jenazah saksi I Nyoman Mertayasa melihat dan baru mengetahui pada leher korban ada luka bekas cekikan dan jeratan, selanjutnya saksi I Nyoman Mertayasa kembali menghubungi Dek Jung dan Dek Jung mengatakan "kalau korban mabuk dan di temukan di kamar kosnya karena sebelumnya dihubungi oleh selingkuhan korban (Terdakwa)" dan karena saksi I Nyoman Mertayasa tidak puas atas keterangan Dek Jung kemudian keluarga besar mencurigai kalau korban telah dibunuh oleh orang lain, selanjutnya saksi I Nyoman Mertayasa melaporkan

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polresta Denpasar untuk mendapatkan penanganan selanjutnya, untuk mengetahui penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas didasarkan pada keterangan saksi Eko Suhermanto yang melakukan oleh TKP dikaitkan dengan pendapat ahli dari yang bernama dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban yang bernama I NYOMAN WIDHIYASA pada tanggal 21 Juli 2024 pada pukul 18.25 WITA dan pemeriksaan dalam dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.15 WITA. Serta tugas Ahli adalah menerbitkan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengawetan Jenazah serta Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan otopsi (pemeriksaan luar dan dalam) terhadap Korban ditemukan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024, yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2024 yaitu :

Pemeriksaan Luar:

a. Tanda Kematian:

Lebam mayat berwarna merah gelap pada leher bagian belakang dan punggung atas, yang hilang dengan penekanan serta pada punggung bawah yang tidak hilang dengan penekanan;

Kaku mayat pada rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah sukar dilawan. Tanda pembusukan belum terbentuk;

b. Alat Kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki;
- Zakar tidak disunat;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa;

c. Lubang pelepasan:

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

d. Luka-luka:

- Pada pipi kiri hingga leher sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut rahang bawah, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dikelilingi pembengkakan, berukuran delapan senti meter kali enam sentimeter;
- Tepat pada sudut bibir kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar selaput lendir, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang satu senti meter, disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri sisi luar, dua puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka berbentuk titik, di bawahnya terdapat luka memar, berwarna ungu kehitaman, melingkar secara tidak penuh sepanjang dua puluh senti meter, Pada lengan atas kiri sisi dalam, luka menghilang sepanjang enam belas senti meter;
- Pada leher samping kanan, terdapat luka lecet tekan, teraba keras dan kaku, berwarna merah kehitaman, melingkar secara tidak penuh dengan arah miring dari kanan bawah ke kiri atas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah dagu , dengan lebar satu koma empat sentimeter;
 - b. Pada leher depan samping kanan, tiga belas sentimeter di bawah liang telinga dengan lebar satu sentimeter;
 - c. Pada leher belakang kanan, sepuluh senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi batas rambut belakang, luka menghilang.
 - d. Pada leher depan kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan setinggi jakun. Luka menghilang;
 - e. Panjang seluruh luka enam belas sentimeter;
 - f. Pada punggung ibu jari kaki kiri ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali satu koma lima senti meter;
 - g. Pada punggung jari kedua kaki kiri ruas pertama dan kedua terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas empat senti meter kali satu senti meter, dengan ukuran terbesar dua senti meter kali satu senti meter dan ukuran terkecil nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter;
 - h. Pada punggung jari ketiga kaki kiri ruas kedua, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima sentimeter.
 - i. Pada kantong Zakar kanan dan kiri, terdapat luka lecet dengan pola bergerigi, meliputi daerah seluas lima koma lima senti meter kali empat senti meter;
 - j. Patah tulang, tidak tampak dan tidak teraba patah tulang;
 - k. Jaringan di bawah selaput lendir bibir, serta kuku kedua jari-jari tangan berwarna kebiruan.

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Seluruh daerah wajah dan leher tampak berwarna ungu kehitaman;

Pemeriksaan Tambahan:

a. Pemeriksaan TOSIKOLOGI : No. LAB : 1097 / KTF / 2024;

b. Pemeriksaan PATOLOGI : No. PA : 25 / KF / 2024;

- Pada jenazah laki-laki ditemukan :

a. Ditemukan luka-luka memar pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorokan, dan pelipis kanan serta luka-luka lecet tekan pada lidah akibat kekerasan tumpul;

b. Ditemukan juga jejas jerat pada leher kanan dan luka-luka lecet pada jari-jari kaki kiri serta kantong zakar, yang terjadi setelah kematian;

c. Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

- Bahwa pada pemeriksaan Patologi anatomi ditemukan tanda-tanda penyakit darah tinggi dan perlemakan hati ringan;

- Bahwa pada pemeriksaan Toksikologi ditemukan Ethanol dalam darah, urin, isi lambung, kandung empedu, limpa, hati dan ginjal dengan kadar yang dapat menciutkan lapangan pandang, menurunkan tajam penglihatan dan menurunkan keterampilan mengemudi;

- Bahwa sebab ematian karena kekerasan tumpul pada daerah pipi kiri, leher kiri, bibir, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, dan pangkal batang tenggorok, yang menghalangi jalan napas, sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa penyebab timbulnya luka-luka tersebut adalah kekerasan tumpul; Sesuai dengan kesimpulan pada hasil Visum Et Repertum nomor : Visum Et Repertum nomor : RS.01.06 / D.XVII.1.4.15 / 206 / 2024, tanggal 14 Agustus 2024 Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah terdapat kekerasan tumpul pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan serta ditemukan ethanol dalam tubuh korban;

- Bahwa luka - luka yang terdapat pada tubuh korban I Nyoman Widhiyasa mengakibatkan kematian terhadap korban I Nyoman Widhiyasa karena menghalangi jalan napas sehingga korban mengalami mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas walaupun Terdakwa menyangkal tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan Korban

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal namun faktanya pacar Terdakwa I Nyoman Widhiyasa telah ditemukan adanya luka jejas pada leher Korban, serta kekerasan tumpul pada pipi kiri, leher kiri, sudut bibir kiri, lidah, pangkal lidah, pangkal kerongkongan, pangkal batang tenggorok, dan pelipis kanan;

Menimbang, bahwa yang ada di kamar kost adalah hanya Terdakwa dan Korban, dan tidak ada orang lain lagi, saksi-saksi Angga Linggom Markopolo, saksi I Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung datang ke kamar kost karena dihubungi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024, yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2024, oleh Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., terhadap korban adalah pemeriksaan pada bagian luar dan dalam dari sekujur tubuh jenazah, serta berdasarkan keterangan Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., di persidangan sehingga Majelis Simpulkan bahwa kematian korban adalah karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, dan bagaimana penganiayaan tersebut maka jika dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut di atas maka mati lemasnya Korban karena dibekap oleh Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada di TKP adalah adanya bantal yang ditemukan, walaupun diindikasikan tidak ada DNA, darah atau air liur yang ditemukan pada bantal, dan hal ini sudah Majelis Hakim uraikan juga di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terhadap unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa konteks penganiayaan dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP bahwa dalam ketentuannya penganiayaan mengakibatkan kematian, tetapi tidak mencakup unsur kesengajaan untuk membunuh, oleh karena itu ketentuan Pasal ini berbeda dengan pasal-pasal pembunuhan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimunculkan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah disini tidak terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian, melainkan kausalitas penganiayaan kemudian mengakibatkan orang lain mati, artinya seseorang hanya ingin melakukan penganiayaan, namun akibatnya (mati) tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa kecewa terhadap Korban, karena Korban berhubungan dengan perempuan lain, dan terlebih lagi Terdakwa mengetahui Korban dihubungi melalui cat WhatsApp oleh perempuan

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenal, selain itu Korban kembali minum di kafe, dan hal ini menyebabkan Terdakwa marah kepada Korban, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban, sebagaimana diuraikan di atas (dalam uraian pertimbangan unsur ke dua);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap korban dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/206/2024, yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2024, oleh Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., terhadap korban adalah pemeriksaan pada bagian luar dan dalam dari sekujur tubuh jenazah, korban I Nyoman Widhi Yasa meninggal akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan luka - luka yang terdapat pada tubuh korban I Nyoman Widhiyasa mengakibatkan kematian terhadap korban I Nyoman Widhiyasa karena menghalangi jalan napas sehingga korban mengalami mati lemas, sedangkan jejas jerat yang melingkari leher korban secara tidak penuh berdasarkan pendapat Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.Bioethics., S.H., adalah terjadi setelah sesaat kematian korban, hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya resapan darah di bawah jejas jerat tersebut saat dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*mengakibatkan kematian seseorang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Pansihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Sugiyati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair atau dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Sugiyati dari semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Recht Vervolging) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa Sugiyati dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Mengembalikan nama, baik, harkat, dan martabat Terdakwa Sugiyati kepada keadaan semula;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei: 864997066800519/864997066800501;
 - 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban An. Saksi I Nyoman Mertayasa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei: 359205090308554 / 3592060903 08552

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana kolor warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas plastic warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus;
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1(satu) buah bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru;
- sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing;
- sebuah pisau stanlesteel;

dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segenap isi dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang terangkum dalam fakta-fakta hukum yang dikemukakan telah Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu dalam menguraikan setiap unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim tetap pada Kesimpulan Majelis Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan disatu sisi Majelis

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak sependapat dengan Kesimpulan Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan Pidanya yang membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yaitu Pasal 338 KUHP. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan Panjang lebar menguraikan satu persatu pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, sehingga dengan demikian Pembelaan(pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam tanggapan terakhir telah mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai Ibu Rumah tangga biasa, yang mengabdikan pada suami Terdakwa, biar hubungan yang Terdakwa lakukan salah tapi karena cinta Terdakwa terhadap suami, maka Terdakwa rela menjalani hubungan salah ini. Bahwa karena adanya kasus ini Terdakwa mendapatkan beban moral dari Masyarakat dan Terdakwa harus meninggalkan ibu Terdakwa yang sudah renta dan sekarang sakit memikirkan Nasib Terdakwa. Terdakwa hanya ingin cepat pulang supaya bisa menemani ibu Terdakwa di hari tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara pribadi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap dengan pendirian dan Kesimpulan Majelis Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, jika Terdakwa tetap berpendirian tidak bersalah hal tersebut adalah hak dari Terdakwa. Sedangkan mengenai hubungan terlarang Terdakwa dengan Korban Majelis Hakim tidak akan mengomentari lebih banyak, segala Tindakan dan akibat yang ditimbulkan adalah konsekuensi yang harus ditanggung Terdakwa dalam hal ini, dan pertanggungjawaban pidana tetap dibebani kepada Terdakwa. Sedangkan keadilan yang diminta oleh Terdakwa tentunya akan berbeda dari keadilan yang diinginkan oleh keluarga korban, hal ini juga akan bersifat relative adanya, sehingga Majelis Hakim tetap akan memberikan keadilan yang didasarkan pada asas kepastian serta asas kemanfaatan hukum, walaupun ketiga hal tersebut (yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak dapat berjalan secara beriringan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan peran dari korban sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni perilaku yang tidak baik dari Korban yang menjadi sebab Terdakwa kecewa dan marah kepada Korban, yakni, sudah dilarang memiliki hubungan dengan Perempuan lain, dan sudah dilarang untuk

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum di kafe adalah perilaku yang kurang baik dari Korban, walaupun begitu baik korban terhadap Korban dengan memberikan minum-minuman yang mengandung alkohol, berjudi asalkan tidak maen Perempuan, hal ini menjadi pertimbangan juga bagi Terdakwa karena sikap baik Korban telah mengangkat martabat Terdakwa dari dunia gelap, sehingga Terdakwa tetap menerima segala sifat dari Korban;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, atas hal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan subsidair yang telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum, serta terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei: 864997066800519/864997066800501 dan 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah, sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban, sehingga patutlah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Keluarga Korban An. Saksi I Nyoman Mertayasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei: 359205090308554 / 3592060903 08552, terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kolor warna Hitam, 1 (satu) buah tas plastic warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus, 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1 (satu) buah bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru, sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing, dan sebuah pisau stanlesteel, adalah alat-alat ditemukan di TKP, dan diantaranya dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa saksi Korban I Nyoman Widhiyasa, sehingga keluarga Korban yang ditinggalkan tentunya akan merasa kehilangan;
- Terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya dan juga tidak merasa bersalah atas perbuatannya, sehingga mengakibatkan mempersulit proses hukum Terdakwa;
- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUGIYATI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa SUGIYATI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A77S dengan Imei: 864997066800519/864997066800501;
 - 1 (satu) buah kalung Titanium yang pengaitnya dalam keadaan patah;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban An. Saksi I Nyoman Mertayasa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J810Y dengan Imei: 359205090308554 / 3592060903 08552;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana kolor warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna Biru yang di dalamnya berisi 2 (dua) potongan kain korden warna Abu-abu, 1 (satu) buah Tasbih dan 1(satu) kabel colokan obat nyamuk elektrik dalam keadaan putus;
- 3 (tiga) buah bantal dengan motif masing-masing 1(satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal warna Putih motif bunga, 1 (satu) buah bantal motif batik warna Hitam dan 1 (satu) buah bantal bentuk jantung warna Biru;

- sebuah baju kaos warna Hitam yang berisi kancing;
- sebuah pisau stanlesteel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh kami I Wayan Yasa, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Haris Dianto Saragih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H.

Ttd

I Wayan Yasa, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.